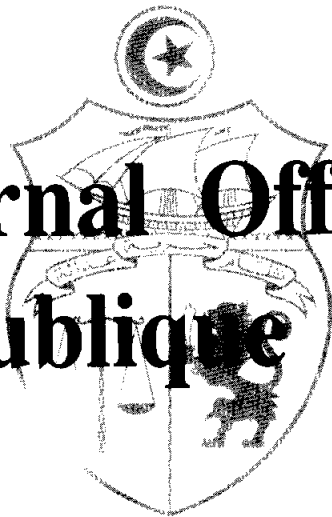




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 4 octobre 1985

128^e année

N° 69

Sommaire

décrets-lois

- Décret-loi n° 85-10 du 27 septembre 1985, modifiant et complétant la loi n° 81-56 du 23 juin 1981, portant encouragement aux investissements dans les industries manufacturières et à la décentralisation industrielle . 1287
- Décret-loi n° 85-11 du 27 septembre 1985, portant réglementation de l'exercice du commerce d'importation 1287

décrets, arrêtés

Présidence de la République

- Attribution de l'Ordre de la République 1289

Ministère de l'intérieur

- Création d'un marché hebdomadaire 1294
- Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur du 27 septembre 1985, modifiant l'arrêté du 23 août 1983 portant création de trois arrondissements dans le périmètre communal de Monastir 1294
- Nomination d'un membre au conseil d'administration du district de Tunis 1295

Ministère de l'économie nationale

- Arrêté des ministres de l'économie nationale et des finances du 27 septembre 1985, fixant les types d'installations commerciales et la durée d'amortissement correspondante 1295
- Arrêté du ministre de l'économie nationale du 27 septembre 1985, fixant les prix de vente ciment prise mer et du ciment CPA 55 1295
- Arrêté du ministre de l'économie nationale du 27 septembre 1985, portant fixation du prix de vente du poivre noir 1296

Ministère de l'équipement et de l'habitat

Décret n° 85-1191 du 27 septembre 1985, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière d'habitation d'immeubles sis à Jendouba nécessaire à la réalisation d'un programme d'habitat et d'équipement	1297
Décret n° 85-1192 du 27 septembre 1985, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble sis à Ras Tabia nécessaire à la réalisation de la voie X4 dans son tronçon X - X20	1297
Décret n° 85-1193 du 27 septembre 1985, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière d'habitation d'immeubles sis à Fernana (gouvernorat de Jendouba) nécessaire à l'aménagement d'une zone d'habitation et d'équipement	1297

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Décret n° 85-1194 du 27 septembre 1985, complétant le décret n° 80-928 du 12 juillet 1980, relatif aux organes de direction des facultés et établissements d'enseignement supérieur et de recherche et à leurs attributions	1298
Décret n° 85-1195 du 27 septembre 1985, complétant le décret n° 82-1106 du 21 juillet 1982, fixant le nombre et la nature des directions d'études, de départements de stages et de travaux dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche	1298
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur	1299

Ministère de l'agriculture

Décret n° 85-1197 du 27 septembre 1985, portant déclassement du domaine forestier de l'Etat au domaine privé de l'Etat de trois parcelles de terrains sises à la forêt de Tabarka	1300
Décret n° 85-1198 du 27 septembre 1985, portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eau dans la région Est de Sadagui à Oum El Adame (gouvernorat de Sidi Bouzid)	1300
Décret n° 85-1199 du 27 septembre 1985, portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eau dans la région Sud-Ouest de Sadagui - Oum El Adame (gouvernorat de Sidi Bouzid)	1300

Ministère des transports et des communications

Arrêté du ministre des transports et des communications du 27 septembre 1985, portant fixation des tarifs de transports sur la ligne Sud du métro exploitée par la société du métro-léger de Tunis	1301
Arrêté du ministre des transports et des communications du 27 septembre 1985, modifiant la dénomination de l'aéroport international Monastir-Skanès	1303

Ministère des affaires sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1985, portant agrément de la convention collective nationale de la branche de transformation de verre et de la miroiterie	1303
---	------

avis et communications

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Avis de vacance d'emplois fonctionnels	1314
--	------

Ministère des affaires sociales

Avis de vacance d'emplois fonctionnels	1314
--	------

Banque centrale de Tunisie

Situation de la banque centrale de Tunisie	1316
--	------

décrets-lois

Décret-loi n° 85-10 du 27 septembre 1985, modifiant et complétant la loi n° 81-56 du 23 juin 1981, portant encouragement aux investissements dans les industries manufacturières et à la décentralisation industrielle.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu l'article 31 de la constitution ;

Vu la loi n° 81-56 du 23 juin 1981, portant encouragement aux investissements dans les industries manufacturières et à la décentralisation industrielle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale.

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Il est ajouté à l'article 5 de la loi susvisée n° 81-56 du 23 juin 1981, portant encouragement aux investissements dans les industries manufacturières et à la décentralisation industrielle un 4^{ème} alinéa ainsi conçu :

Le ministre de l'économie nationale peut, toutefois, déléguer ses pouvoirs au président directeur général de l'agence de promotion des investissements pour l'agrément des investissements visés ci-dessus dont le coût total, fonds de roulement compris, ne dépasse pas un montant à fixer par arrêté du ministre de l'économie nationale.

Art. 2. — Il est ajouté à l'article 8 de la loi susvisée n° 81-56 du 23 juin 1981, 3 alinéas ainsi conçus :

Toutefois, l'agence de promotion des investissements peut, sur avis de son conseil d'administration, accorder les avantages prévus pour la catégorie A visée à l'article 9 de la présente loi aux investissements portant création de moins de 10 emplois permanents.

De même les investissements d'extension et de renouvellement donnent lieu à l'octroi des avantages prévus par la présente loi.

Ne peuvent bénéficier de cet avantage que les entreprises dont le tiers de la production au minimum est destiné à l'exportation et dont l'investissement se traduit par une augmentation de la production et une amélioration de la compétitivité, notamment, par une économie de la consommation d'énergie.

Art. 3. — Les paragraphes 2 et 3 de l'article 11 de la loi susvisée n° 81-56 du 23 juin 1981 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 11. paragraphes 2 et 3 (nouveau). — 2) Dégrèvement des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au capital initial ainsi qu'aux augmentations de ce capital.

Ce dégrèvement ne peut être accordé qu'en faveur du souscripteur initial du capital initial et des augmentations de ce capital.

Le montant des revenus ou bénéfices à retenir en franchise d'impôt est fixé à :

— 30 % de leur revenu annuel imposable à la contribution personnelle d'Etat pour les personnes physiques.

— 50 % de leur revenu annuel imposable à la patente à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ou à l'impôt agricole pour les personnes morales.

Toutefois, et sous réserve des dispositions de l'article 30 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi des finances pour la gestion 1983, le dégrèvement visé ci-dessus est porté à 50 % pour les personnes physiques et à 70 % pour les personnes morales au cas où les revenus ou les bénéfices sont investis dans des entreprises industrielles exportant au moins le tiers de leur production.

Pour ouvrir droit au dégrèvement prévu par le présent article, les tiers acquis doivent remplir les conditions prévues par le décret n° 63-30 du 22 janvier 1963, relatifs aux aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements de bénéfices ou revenus, tel que modifié par le décret n° 68-2 du 5 janvier 1968 et notamment ses articles 2, 3, 4, 6 et 7.

3) Suspension des droits de douane et des taxes sur le chiffre d'affaires perçus sur les biens d'équipement importés nécessaires à la production de l'entreprise.

Toutefois, cette suspension n'est pas applicable aux biens d'équipement importés lorsque des biens similaires sont fabriqués en Tunisie.

Ne bénéficient pas également de cette suspension les investissements réalisés dans des activités dégageant une faible valeur ajoutée nationale dont le niveau par branche d'activité sera fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'économie nationale.

La liste des biens d'équipement non éligible à cet avantage est fixée par arrêté du ministre de l'économie nationale.

Art. 4. — Il est ajouté à la loi susvisée n° 81-56 du 23 juin 1981 un article 17 ter ainsi conçu :

Art. 17. ter. — Peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % des charges de la contribution patronale à la caisse nationale de sécurité sociale au titre de la 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} équipe les entreprises ne fonctionnant pas à feu continu et qui introduisent à partir de la date du publication de la présente loi une 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} équipe pour optimiser l'utilisation de leurs capacités de production dont le tiers au moins est destiné à l'exportation.

Cet avantage est accordé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie nationale après avis du conseil d'administration de l'agence de promotion des investissements et pour une période n'excédant pas trois ans.

Les entreprises visées à l'alinéa 1^{er} du présent article peuvent également bénéficier d'un régime d'amortissement accéléré pour le renouvellement de leurs équipements qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'économie nationale, après avis du conseil d'administration de l'agence de promotion des investissements.

Art. 5. — Le ministre de l'économie nationale est chargé, de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Carthage, le 27 septembre 1985

le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Décret-loi n° 85-11 du 27 septembre 1985, portant réglementation de l'exercice du commerce d'importation.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu l'article 31 de la constitution ;

Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales tel que ratifié par la loi n° 61-46 du 6 novembre 1961 ;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique ;

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale.

Avons pris le décret-loi suivant :

Chapitre premier Du commerce d'importation

Article premier. — L'exercice par toute personne physique ou morale du commerce d'importation de produits ou marchandises destinés à être distribués en l'état au stade de gros ou de détail, est soumis, dans les conditions établies par le présent décret-loi et les textes pris pour son application, à l'agrément préalable par arrêté du ministre de l'économie nationale après avis d'une commission consultative dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

L'agrément est délivré sous forme de carte de commerçant importateur, renouvelable tous les cinq ans dans les mêmes conditions, après avis de la commission susvisée.

Le renouvellement est accordé de plein droit à tout commerçant importateur remplissant les conditions requises par le présent décret-loi.

Les modalités d'attribution et de renouvellement de la carte de commerçant importateur sont fixées par arrêté du ministre de l'économie nationale.

Art. 2. — Peuvent solliciter la carte de commerçant importateur les personnes physiques ou morales remplissant les conditions suivantes :

1) Justifier d'une assise financière telle que déterminée par arrêté du ministre de l'économie nationale suivant les branches d'activité.

2) disposer de locaux destinés au stockage et à la distribution des produits ou marchandises importés, aménagés conformément aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'urbanisme fixées par la réglementation en vigueur et aux usages professionnels.

3) Disposer de l'infrastructure nécessaire pour assurer à leurs clients le service de garantie et de maintenance pour les produits qui l'exigent.

4) Justifier de la régularité de leur situation au regard des législations et réglementations fiscales et sociales.

5) Ne pas avoir commis d'infraction grave à la réglementation des changes et du commerce extérieur.

6) Ne pas avoir été condamné pour faux en écriture, vol, abus de confiance, émission de chèque sans provision, escroquerie ou délits punis par les lois sur l'extorsion ou extorsion de fonds ou valeurs, ou délit de banqueroute.

Pour les personnes morales, ces deux dernières conditions sont requises de leurs dirigeants.

Art. 3. — La carte de commerçant importateur est accordée :

1) Aux personnes morales pour l'importation en vue de la distribution au stade de gros de produits et marchandises relevant d'une ou plusieurs branches d'activités complémentaires.

2) Aux personnes physiques ou morales pour l'importation en vue de la distribution au stade de détail de produits et marchandises relevant d'une seule branche d'activité.

Art. 4. — Le commerçant importateur ne peut exercer à la fois le commerce de gros et le commerce de détail. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le ministre de l'économie nationale, après avis de la commission consultative prévue à l'article premier du présent décret-loi dans les cas ci-après :

— Lorsque le commerçant importateur dispose d'une infrastructure appropriée et justifie de garanties techniques et financières telles que fixées par arrêté du ministre de l'économie nationale.

— Lorsque les nécessités de l'approvisionnement d'une branche d'activité d'intérêt national ou d'une localité l'exigent.

Art. 5. — Le commerçant importateur doit, pour tout produit importé assurer à sa clientèle les mêmes garanties que celles accordées par son fournisseur dans le pays d'origine.

Il doit en outre, garantir le service après-vente pour tout produit importé nécessitant ce service.

Art. 6. — Tout importateur est tenu de rechercher les sources d'approvisionnement les plus économiques.

Il est interdit de s'approvisionner auprès d'un commerçant étranger lorsque le même produit peut être obtenu auprès de son fabricant ou producteur d'origine, et ce à moins d'un refus de vente directe opposé par le producteur d'origine dûment justifié.

A qualité égale, l'importateur est tenu de s'adresser aux fournisseurs offrant les prix les moins élevés.

Le ministre de l'économie nationale peut refuser l'autorisation d'importer à tout commerçant dont les prix d'importation sont, à qualité égale, supérieurs à ceux obtenus par d'autres importateurs.

Le ministre de l'économie nationale peut subordonner l'importation d'une même catégorie de marchandises par plusieurs importateurs, à la réalisation de cette importation en commun, lorsque le regroupement des achats est de nature à améliorer les conditions d'acquisition auprès des mêmes fournisseurs.

Art. 7. — Tout recours par un fournisseur étranger ou par un commerçant importateur à un intermédiaire non déclaré en vue de favoriser auprès des instances officielles ou des entreprises publiques la réalisation d'une importation est formellement interdit.

On entend par intermédiaire non déclaré au sens du présent décret-loi tout intercesseur officieux qui à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'importation ou de l'octroi d'un titre d'importation, cherche à utiliser sa position, ou de faire valoir des relations prétendues ou réelles pour favoriser la réalisation de telles opérations. Tout fournisseur étranger qui aura utilisé ou tenté d'utiliser les services d'un intercesseur officieux sera passible d'une interdiction d'activité sur le territoire tunisien.

Art. 8. — Les commerçants importateurs qui auront contribué à un accroissement des exportations de produits tunisiens peuvent être autorisés à détenir des comptes en dinars convertibles alimentés par une partie du produit de leurs exportations.

Les dépôts ainsi constitués pourront être utilisés par les commerçants importateurs pour réaliser des importations de marchandises relevant de leur branche d'activité dans la limite des enveloppes globales autorisées.

Un décret fixera les modalités d'ouverture et de fonctionnement des comptes en devises dits «comptes de promotion des exportations» et en fixera les conditions d'attribution.

Chapitre 2

Des infractions et des sanctions

Art. 9. — Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret-loi entraîne le retrait par le ministre de l'économie nationale de la carte de commerçant importateur après avis de la commission consultative prévue à l'article premier du présent décret-loi et ce sans préjudice des sanctions prévues par la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la repression des infractions en matière économique et les textes subséquents.

Le ministre de l'économie nationale peut prononcer le retrait de la carte de commerçant importateur à tout commerçant ayant sciemment réalisé ou tenté de réaliser des importations à des prix supérieurs à ceux normalement pratiqués pour le même article.

Art. 10. — Si l'une des conditions requises vient de faire défaut après l'obtention de la carte de commerçant importateur, le ministre de l'économie nationale ordonne le retrait de la carte après avis de la commission consultative jusqu'à régularisation de la situation du contrevenant.

Art. 11. — Tout changement du ou des dirigeants d'une personne morale agréée pour l'exercice du commerce d'importation doit être porté à la connaissance du ministre de l'économie nationale par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d'un mois qui suit la date à laquelle le changement a eu lieu.

A défaut, une décision de retrait provisoire de la carte peut être prise par le ministre de l'économie nationale jusqu'à ce que le contrevenant régularise sa situation.

Art. 12. — Le ministre de l'économie nationale ordonne, après avis de la commission consultative, le retrait de la carte de commerçant importateur pour une période n'excédant pas un an à toute personne qui, sans motifs valables, ne réalise pas et n'apure pas ses titres de commerce extérieur conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 13. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, les personnes physiques ou morales qui commercialisent les produits qu'elles importent pour l'usage propre d'une activité ne relevant pas du commerce de distribution telle que l'activité d'industrie ou d'hôtellerie, sont punies d'une amende égale au double de la valeur de la marchandise ainsi détournée de la destination initialement déclarée, sans que cette amende ne soit inférieure à cinq cents dinars (500 D).

Est passible de la même peine et du retrait de la carte de commerçant importateur tout commerçant qui cède à un commerçant le bénéfice d'un titre d'importation obtenu par lui.

Art. 14. — Les infractions aux dispositions du présent décret-loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès verbaux dressés :

- par les agents du contrôle économique,
- par les agents de douane,
- par les officiers de la police judiciaire,
- par toutes personnes dûment assermentées spécialement

habilités à cet effet et désignées par le ministre de l'économie nationale.

Les procès verbaux sont adressés au ministre de l'économie nationale qui les transmet à la juridiction compétente sauf s'il est décidé d'accorder une transaction ou appliquer une sanction administrative.

Art. 15. — Les dispositions des articles 20, 22, 34 à 39 de la loi susvisée n° 70-26 du 19 mai 1970, sont applicables aux commerçants importateurs.

Chapitre 3

Dispositions particulières et transitoires

Art. 16. — L'exercice du commerce d'importation par toute personne physique ou morale de nationalité étrangère est soumis aux dispositions du présent décret-loi et du décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961 aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, ratifié par la loi n° 61-46 du 6 novembre 1961.

Art. 17. — Toute personne physique ou morale exerçant le commerce d'importation à la date de parution du présent décret-loi est tenue de se conformer à ses dispositions, dans un délai d'un an à compter de la date de sa publication au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Art. 18. — Le ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Carthage, le 27 septembre 1985

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

décrets, arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDRE DE LA REPUBLIQUE

Par décret du 3 août 1985 :

Sont nommés dans l'Ordre de la République :

Présidence de la République

Commandeur :

Mohamed Belhadj

Chevalier :

Mohamed Salah Zouaoui
Mohamed Habib Ksibi
Ridha Ben Kheder
Mehrezia Bouzgarrou née Souissi
Ahmzd Ben Tita
Othman Rezgi
Ezzeddine Chelli
Ahmed Nekili
Mohamed Tarchoun
Nasra Dahech
Fatma Mezni
Mohamed Ben Kacem
Salem Sayadi

Mohamed Messaoud
Mohamed Ben Fredj Ben Abdessalem
Sadok Besbès
Ahmed Maâloul
Amor Sassi

Premier ministère

Commandeur :

Mohamed Mokhtar Sellami
Ridha Ben Youssef
Ahmed Ben Mansour
Abdelmajid Langar
Slaheddine Torki
Salem Khemili
Abderrazak Belhadj Yahia
Mohamed Idriss
Rachid Ben Ahmed

Officier :

Ridha Ben Slama
Mohamed El Gharbi
Mokhtar M'nif
Moncef Zouari

Fathi Abdennadher
Khéreddine Ben Soltane
Abderrahmane Naffati
Mokhtar M'zah
Ali Besbès
Chaâbane Khédira
Daou Hajaji

Chevalier :

Mohamed Salah Lejri
Ali Belakhal
Taoufik Fourati
Mehrez Cheikh
Hamida Trabelsi
Ayed Rezik
Mohamed Chakroun
Mohamed Sadok Oun Allah
Mohamed Hamidi
Abderrazak Mansour
Mohamed Ali Séhili
Mohamed Ben Ahmed
Mohamed Salah Cadhi
Latifa Matri
Beya Hamami
Hédi Bouslama
Mohamed Hassanine Ben Amo
Manoubi Ben Jeddou

Chambre des députés

Commandeur :

Mustapha Ayed
Belgacem Debcha

Officier :

Fatma Yaâlaoui
Abderrahmane Bouaouaja
Mustapha Gannouchi

Chevalier :

Belgacem Azek
Abdelhamid Bennour
Habib Boujebel
Ahmed Kedidi
Sarrah Chaâbouni
Taïeb Akik
Abdallah Bousaha
Tahar Ben Hassen Chérif
Moncef Lamari
Mohamed Mouldi Touzri

Ministère de la justice

Commandeur :

Abdelaziz Chérif
Youssef Ben Hadj Fredj Youssef
Abdalhafidh Boudhina
Mohamed Zayani
Mohamed Moncef Hamzaoui
Mohsen Labbène
Mohamed Saâdi Kidar
Hassine Fatmi
Rachid Triki

Officier :

Musiapha Sakhri
Bacha Bajar
Ahmed Badr
Ridha Sellami
Mokhtar Jomaâ
Abdelhamid Lajmi

Mohamed Naceur Chebbi
Mohamed Zamouri
Abderrahmane Bourghida
Salem Bayoudh

Chevalier :

Ahmed Ben Hamida
Hichem Saïd
Mohamed Abdelwaheb Béjaoui
Hassen Ferchichi
Khédija Karoui

Ministère des affaires étrangères

Officier :

Mohsen Frini

Chevalier :

Sadok Sahab Tabaâ
Abdellaziz Joulak
Taoufik Belaïd
Youssef Mokaddam
Mondher Draïef
Farouk Ladjimi
Abderrazak Attia
Borhaneddine Ben Achour
Abderrahmane Ben Mansour
Ahmed Ben Mustapha
Hassen Gouil
Moncef Larbi
Mondher Mami
Mouldi Sakri

Ministère de l'intérieur

Commandeur :

Khaled Kallala
Ahmed Kallala
Hamadi Khouini
Abdelkrim Azaïez
Béehir Hamidi
Kantaoui Morjane
Mohamed Ben Redjeb
Amor Latiri
Tahar Hajal
Ameur Kriaâ
Lamine Kaderi
Mohamed Habib Gharbi
Ali Noureddine Ben Hamadi
Mohsen Abdallah
Ahmed Ktari
Mohamed Labidi

Officier :

Fayçal Chahdoura
Abdelhak Lassoued
Mohamed Maâlej
Salem Mansouri
Chédli Naffati
Kamel Hadj Sassi
Hamed Khanfir
Mustapha Badreddine
Mohamed Mekki
Abdelkader Nassiri
Khaled Gazmir
Moncef Jehinaoui
Othman Naghmouchi
Mohamed Chokri
Mohamed Mezri Stambouli
Ahmed Ben Jemī
Hassen M'barek

Abdelfattah Ben Ali Jerraya
 Mohsen Hassen Chebbi
 Fredj Mabrouk Gdoura
 Mohamed Larbi Ben Aïssa
 Ahmed Amor Chateur
 Mohsen Tekaya
 Béchir Fathallah
 Mahmoud Ben Mahmoud Chtourou
 Lasmar Fantar
 Mohamed Zaâbar
 Ahmed Ayeb
 Mohamed Ben Nasr
 Mohamed Essid
 Mahmoud M'zali
 Ezzeddine Ounissi
 Abdelkader Hanane
 Malek Moulouk
 Najeh Drissi
 Mohamed Mongi Sayah
 Hamda Mounir Sefi

Chevalier :

Fathi Neïfar
 Mohamed Chebil Guezara
 Taoufik Ben Hamouda Guidara
 Tahar Fallous
 Ridha Ben Youssef Ben Achour
 Habib Soukrani
 Abdessalem Radhouane
 Mohamed El Hassine Fatah
 Hédi Ghorbal
 Hédi Béjaoui
 Jaouida Akrouit
 Fredj Ben Mohamed Ben Fredj
 Salem Hassen Zerelli
 Mohamed Zouheir Fennira
 Mohamed Habib Sadok Lakhal
 Abdelkrim Gomma
 Nouredine Ali Rafrafi
 Mohamed Mabrouk El Ghazzi
 Mohamed Latiri
 Monia Essid
 Mohamed Mekki Bougherra
 Ali Ben Saïd Nadjar
 Sadok Ghazzaoui
 Slaheddine Bouslama
 Mohamed Taïeb Abbès
 Mohamed Ben Miled
 Mohamed Hassine Rehaïem

Ministère de la défense nationale

Chevalier :

Lieutenant-colonel Ali Zaaïem
 Lieutenant Abdelmajid Majeri
 Commandant Slim Bellaadj
 Commandant Abdallah Miled
 Commandant Ahmed Hentati
 Commandant Tahar Ben Abdelkader
 Commandant Chédly Khedimi
 Commandant Nouredine Laribi
 Commandant Mohamed Touil
 Capitaine Abdelhay Nouali
 Lieutenant Hassen Safer
 Lieutenant Mohamed Hédi Belal
 Enseigne de vaisseau de 1ère classe Hachemi Ben Ali Azzabi
 Enseigne de Vaisseau de 1ère classe Mohamed Ben Ali Ben
 Mohamed Ghorbal
 Adjudant-chef de la Marine Haïb Ben Mohamed Ezzeddine
 Adjudant-chef Nafti Talmoudi

Adjudant-chef Chédly Neïli
 Adjudant-chef Abderrahmane Ben Mohamed Ktari
 Adjudant-chef Khemaïes Essid
 Adjudant-chef de la Marine Mohamed Ben Ali Souï
 Adjudant-chef Mohamed Ridha Ben Hosni Klibi
 Caporal-chef Belgacem Amor Brahim
 Caporal-chef Boubaker Guedoura
 Caporal Rabah Ben Abdallah Mestiti
 Caporal Hassen El Makni

Ministère de la famille et de promotion de la femme

Commandeur :

Taoufik Cheikhrouhou

Officier :

Ali Zaïem
 Nejia Ben Salah née Jomni

Chevalier :

Faiza Kéfi
 Saïda Ben Hamed née Mokni
 Mohamed Nouri Gharbi
 Leïla Bent Redjeb née Dali
 Alaya Ben Redjeb
 Naziha M'rad née Daldoul

Ministère de l'économie nationale

Chevalier :

Raouf Zaânoun
 Abdelaziz Dahmani
 Abdelaziz Cheïkh Rouhou
 Hamdane Ben Othman
 Klâï Hadj
 Mohamed El Habib Saïdi
 Mohamed Abdelkader
 Tahar Bel Hadj Slimane
 Mohamed Jbeli
 Mohsen Zreli
 Jean Braune
 Boubaker Lemkchar
 Abdallah Ben Ammar Ben M'barek
 Ahmed Ben Mohamed Ben Mahmoud Zaoui
 Mohamed Zribi
 Lotfi Snoussi
 Taoufik Chaker
 Achour Mohamed Ben Tourkia

Ministère du plan

Commandeur :

Mohamed Ghanouchi
 Zine El Abidine Mestiri

Officier :

Boubaker Bachraoui
 Béchir El Montassar
 Khémir Jaïdane

Chevalier :

Amor Nassairi
 Abdellaziz Ben Bahri
 Mondher Gargouri
 Chédli El Karoui
 Brahim Ben Belgacem
 Tahar Khémiri

Ministère des finances

Commandeur :

Néji Skhiri
Hassen Zghal
Béchir Jbeli
Béchir Nebli
Brahim Maâtoug
Hassen Ben Ahmed
Hamadi Sahli

Officier :

Mohamed Tahar Grami
Habib Fkih
Abdelwaheb Chebil
Mohamed Fnira
Mohamed El Arbi Lebbane

Chevalier :

Mohamed Naceur Ammar
Fathi Soukri
Abderraouf Klibi
Mohamed El Moncef Saïd
Mongi Bdioui
Mohamed El Hamrouni
Habib Saïd
Slaheddine Jebnoute
Habib El Mehiri
Mohamed Ben Hamida
Jmeï Mohamed El Hédi

Ministère de l'équipement et de l'habitat

Commandeur :

Abdehafidh El Koûli
Mohamed Ben Kheder
Moncef Achour
Abderraouf Chemari

Officier :

Abdelmajid Sahnoun
Amor Ben Amor
Fredj Sahtout
Mahmoud Krichane
Mahmoud Lejmi
Ahmed Kriaâ
Mohamed El Jedidi
Jemil Rafrafi
Slaheddine El Kalâï
Zine El Messaoudi
Mahmoud Darraji

Chevalier :

Hédi Ben Ahmed Blanco
Mohamed Salah El Biri
Salem Akrouit
Ridha Ben El Arbi Ben Attia
Abderrazak Ben Khédijsa
Laroussi Bagdine
Samira Bel Hadj née Kabach
Mohamed Zbiba
El Habib Chebil
Boubaker Meftah
Abdelhamid Ben Afia
Adriana Abbès
Amor Srassar
Ali Jendoubi
Moncef Raïs
Mahmoud Ben Mohamed Kobââ
Souad Kriaâ

Abdelmajid Ben Moussa Ben Ali Riahi
Noureddine El Béjaoui
Ismail Maâouia
Hédi El Béji

Ministère de l'information

Commandeur :

Abdelwaheb Abdallah

Officier :

Mohamed Taoufik Besbès
Riadh Marzouki
Mohamed Raouf Yaïch
Mohamed Mahfoudh
Mohamed Damak

Chevalier :

Mustapha Souih
Mohamed Bellaji
Brahim Gadhab
Abdelhamid Attia
Dalila Yousfi
Ali Trabelsi
Ahmed Medini
Kamel Chatti
Halima Gamoudi
Mondher Bendana
Mohamed Salah SKhiri

Ministère des affaires culturelles

Commandeur :

Ahmed Khaled

Officier :

Mohamed Houcine Fantar

Chevalier :

Ali Ellouati
Rachid Firchiou
Abdelbêki Bedoui
Laila Belilouna
Tahar Labib
Ahmed Achour
Salah dit Tahar Ben Youssef
Abdelmajid Ouertani

Ministère de l'éducation nationale

Commandeur :

Mohamed Abouda

Officier :

Aboulgacem El Alioui

Chevalier :

Mohamed El Nacef
Ali El Ayed
Mohamed El Karoui
Mohamed El Nemlagui
Mohamed Zbouna
Hassen Gadhoun
Mohamed Zaouali
Ameur Ismail
Tahar Romdhane

Abdelwahed Ajroud
El Habib Labassi
Abderrahman Mokrani
Ali Slimane
Mahmoud Sbaoui
Hassiba Kachoukh
Habiba Saoua
Mongi El Dami
Mohamed Bouallègue
Naceur Ellebib
El Hamidi Marzouk Essaid
Ahmed Rabai
El Habib Nasri

**Ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique**

Officier :

Mokhtar Ben Adjmia
Mohamed Ben Mohamed Maâlej
Abderrahman Atallah

Chevalier :

Youssef M'lik
Rachid Zannad
Mongi Hamza
Mohamed Souissi
Farouk Mechri
Abdelkader Ben Cheikh
Mohamed Lassad Dhif
Mohamed Hédi Slim
Ahmed Bordji
Ali Ben Abdelaziz Bourguiba Trabelsi
Taoufik M'kaouer
Salem Ben Amor
Mohamed Abdeljaoued
Kaddour Ben Béchir Ben Saâd

Ministère de l'agriculture

Commandeur :

Abderramane Ben Ahmed Telili
Habib Zebidi
Ammar Horchani

Officier :

Ali Brahem
Ahmed Ben Taïeb Souissi
Taoufik Aounallah
Abdeljelil Bourguida
Naceur Kilani

Chevalier :

Adel Ben Mohamed Kamoun
Ahmed Ridha Fekih
Moncef Ben Ouanès Balti
Jabeur Belhaïza
Abdelhafidh Ben Mabrouk Jabeur
Fehri Ben Sadok Souilem
Noureddine Zahhaf
Larbi Ben Hadj Sadok Abdelgaffar

Ministère des transports et des communications

Commandeur :

Abdellatif Dahmani

Officier :

Naceur Ben Ghanem
Mahmoud Khiari

Abderrahmane Nafti
Slaheddine Hamzaoui
Jalila M'layah
Mohamed Laârif
Mohamed Béchir Ben Khélifa
Naziha Dridi
Ameur Tournia

Chevalier :

Mohamed Boudabbous
Sadok Belhadj Salah
Fatma Lakhal
Youssef Guermazi
Mohamed Hamdi
Jilani El Béji

Ministère des affaires sociales

Commandeur :

Abdelwaheb Chahed

Officier :

Naceur Gharbi
Mohamed Chaâbane
Sadok Hadj Hssine

Chevalier :

Slaheddine Abed
El Aid Trabelsi
Abdelatif Kilani
Habib Louizi
Ammar Youmbai
Madame Fatma Chérif

Ministère de la santé publique

Commandeur :

Taïeb Hamdouni
Hechmi Karoui
Hechmi Saïd
Rjeb Hajji
Mohamed Boukhris

Officier :

Mohamed Kheireddine Abdelali
Hédi M'Hini
Hédi Ben Mæz
Habib Jeddi
Aziza Ouahchi
Naceur Masrouki
Nour El Hayet Yeddes

Chevalier :

Moncef Boullakbech
Professeur Kastoun Manelle
Professeur Bayar Oukest Louisou
Professeur Henri Iflou
Mohamed El Kadri
Hédi Achouri
Faouzi Ben Amine
Raja Bel Rached
Fériida Ben Fatma Cheikh
Mohamed Jemali

Ministère de la jeunesse et des sports

Commandant :

Hédi Seffi
Béchir Bouassida

Officier :

Abdeljelil Grami
El Adel Saâda
Khadija Chakroun née Tabal

Chevalier :

Zine El Abidine Ben Amor
Fethi Gargouri
Azaïez Ksontini
Hasna Ben Khélifa née Tarras
Abdelhamid Attia Arfaoui
Akl Sassi Akl
Amna Chaâbouni

Ministère du tourisme et de l'artisanat

Chevalier :

Anouar Chibani Azaïez
Abdelhafidh Fadhlou
Fatia Knani
Ahmed Saïes
Boubaker Chamaâ

Mohamed Fourati
Leïla El Charfi
Mohamed Tahar Saihi
Sliman Tboui

Banque centrale de Tunisie

Commandeur :

Tahar Syoud

Officier :

Abdelmajid Dimassi
Moncef Boudaouara
Rchid Hakim
Habib Naïffer
Chaâbane Chaâbane

Chevalier :

Ahmed Gram
Laroussi Bayoudh
Mohamed Ali Bakir
Ezzeddine Sallami

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

MARCHE HEBDOMADAIRE

Par décret n° 85-1190 du 27 septembre 1985 :

Est abrogé l'article premier du décret n° 84-493 du 30 avril 1984, est remplacé par les dispositions suivantes :

Est institué à Houmt Trabelsia commune de Monastir gouvernorat de Monastir un marché hebdomadaire pour la vente de bijoux qui se tiendra le samedi.

PERIMÈTRE COMMUNAL

Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur du 27 septembre 1985, modifiant l'arrêté du 23 août 1983 portant création de trois arrondissements dans le périmètre communal de Monastir.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 10 ;

Vu le décret du 20 juillet 1974, portant extension du périmètre communal de Monastir ;

Vu le décret n° 75-383 du 16 juin 1975, fixant les attributions des arrondissements municipaux et les modalités de leur fonctionnement ;

Vu l'arrêté du 23 août 1983, portant création de trois arrondissements dans le périmètre communal de Monastir ;

Vu la délibération du conseil municipal de Monastir dans sa séance du 29 mai 1985.

Arrête :

Article premier. — L'arrêté du 23 août 1983 portant création de trois arrondissements communaux dans le périmètre de la commune de Monastir est modifié comme suit :

Art. premier (nouveau). — sont créés dans le périmètre de la commune de monastir quatre arrondissements communaux qui sont :

- 1) Arrondissement d'El Médina premier.
- 2) Arrondissement d'El Médina second.

3) Arrondissement de Skanès.

4) Arrondissement de la Hélia.

Art. 2. (nouveau). — Les limites territoriales de ces quatre arrondissements sont définies comme suit :

1) Arrondissement d'El Médina premier :

Côté nord : La mer méditerranée
Côté est : Avenue Habib Bourguiba
Côté sud : La route de la Ceinture
Côté ouest : La route de la Ceinture.

2) Arrondissement d'El Médina second :

Côté nord : La mer méditerranée
Côté est : La mer méditerranée
Côté sud : Route de la Ceinture
Côté ouest : Avenue Habib Bourguiba.

3) Arrondissement de Skanès :

Côté est : La route de la Ceinture
Côté nord : La mer méditerranée et la rive sud de l'oued Hamdoun

Côté ouest : du point 2 situé à l'intersection de la rive sud de l'oued Hamdoun avec la route M.C. 92 au point 3 situé à l'intersection de la dite route M.C. 92 avec la route M.C. 82 puis la limite suit le bord nord de la dite route M.C. 92 jusqu'au point H situé à 2280 m du point 3 puis jusqu'au point 7 situé à l'intersection de la route M.C. 92 avec celle de Kairouan M.C.100.

Côté sud : La route de Kairouan M.C. 100.

4) Arrondissement d'El Hélia :

Côté est : La route de la Ceinture

Côté nord : La route de Kairouan M.C. 100 E jusqu'au point 7 situé à l'intersection de la dite route M.C. 100 avec la route M.C. 92

Côté ouest : Du point 7 au point 5 puis au point 6 situé au bord de la mer, la limite suit une ligne droite suivant le tracé du décret susvisé n° 74-737 de 20 juillet 1974

Côté sud : Du point 6 ci-dessus indiqué la limite suit le rivage de la mer méditerranée jusqu'au croisement de celui-ci avec la route de la ceinture.

Art. 2. — Le président de la commune de Monastir est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 27 septembre 1985

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur
AMEUR GHEDIRA

VU
Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

NOMINATION

Par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur du 27 septembre 1985 :

Sont nommés membres du conseil d'administration du district de Tunis, au titre de représentants du conseil municipal de la commune de Tunis.

Messieurs
Abderraouf Chamari
Abdelaziz Daouletli
Mohamed Ali Boulaiman
Ahmed Belkhodja
Najia Ben Salah
Zouheir Jeid
Mohamed Naceur Hached
Mounira Khalbous
Mohamed Khemais Oueslati

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

AMORTISSEMENT

Arrêté des ministres de l'économie nationale et des finances du 27 septembre 1985, fixant les types d'installations commerciales et la durée d'amortissement correspondante.

Les ministres de l'économie nationale et des finances ;

Vu la loi n° 85-54 du 25 avril 1985, portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des énergies renouvelables et notamment son article trois.

Arrêtent :

Article premier. — Sont réputées être des installations commerciales :

— Les installations solaires individuelles de chauffage de l'eau et des locaux.

— Les installations solaires collectives de chauffage de l'eau et des locaux.

— Les éoliennes de pompage.

— Les aérogénérateurs.

— Les installations de fermentation méthanique.

— Les installations d'utilisation d'énergie géothermique.

Art. 2. — La durée d'amortissement relative aux installations susvisées est fixée à trois ans.

Tunis, le 27 septembre 1985

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

Le ministre des finances
SALAH BEN M'BARKA

VU
Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

PRIX DE VENTE DU CIMENT

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 27 septembre 1985, fixant les prix de vente ciment prise mer et du ciment CPA 55.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu la loi n° 78-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la repression des infractions en matière économique et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 82-134 du 27 janvier 1982, relatif aux régimes de fixation des prix des produits, marchandises et services et notamment son article 4 ;

Vu le décret du 20 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1983, relatif aux prix de vente du ciment tel qu'il a été modifié par les arrêtés du 4 juillet 1984 et du 9 octobre 1984.

Arrête :

Article premier. — A compter du 9 septembre 1985 les prix de vente à la tonne du ciment prise mer et du ciment CPA 55 sont fixés comme suit :

	Prix de base TTC	Péréquation transport	Fonds de soutien	REDEVANCE importation	Prix rendu chef lieu du gouvernorat
Vrac	37d,100	3d,000	2d,000	—	42d,100
En sacs	40d,000	3d,000	2d,000	3d,000	48d,000

Art. 2. — Les grossistes sont autorisés à majorer les prix susvisés d'une marge de 0d,350 par tonne.

Art. 3. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 70-26 du 26 mai 1970.

Art. 4. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et se rapportant aux prix du ciment prise mer et du ciment CPA 55 sont abrogées.

Tunis, le 27 septembre 1985

Le ministre de l'économie nationale

RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

PRIX DE VENTE DU POIVRE NOIR

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 27 septembre 1985, portant fixation des prix de vente du poivre noir.

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse de compensation ;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la repression des infractions en matière économique et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 82-134 du 27 janvier 1982, relatif aux régimes de fixation des prix des produits, marchandises et services ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1985, portant fixation des prix de vente du poivre noir.

Arrête :

Article premier. — A compter du 9 septembre 1985 à zéro heure, les prix de vente du poivre noir sont fixés aux différents stades de la distribution comme suit :

Prix de vente aux grossistes : 4d,370/kg.

Prix de vente aux détaillants : 4d,545/kg.

Prix de vente au public : 5d,000.

Art. 2. — Les commerçants grossistes détenteurs d'une quantité de ce produit achetée aux anciens prix doivent faire, par écrit aux recettes des finances de leur circonscription ou à défaut au poste de la garde nationale le plus proche le 19 septembre 1985 au plus tard la déclaration en double exemplaire des quantités de poivre noir en leur possession à la date du 9 septembre 1985.

Art. 3. — Les quantités déclarées donneront lieu au versement le 29 septembre 1985 au plus tard à la caisse du receveur des finances au profit de la caisse générale de compensation des redevances sur stocks résultants de l'application des nouveaux prix.

Art. 4. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 70-26 du 19 mai 1970.

Art. 5. — Toutes dispositions antérieures, relatives à ce produit, contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 27 septembre 1985

Le ministre de l'économie nationale

RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

EXPROPRIATIONS

Décret n° 85-1191 du 27 septembre 1985, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière d'habitation d'immeubles sis à Jendouba nécessaires à la réalisation d'un programme d'habitat et d'équipement.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation ;

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Sur proposition du président directeur général de l'agence foncière d'habitation.

Décrétons :

Article premier. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière d'habitation les parcelles de terrain immatriculées sises à Jendouba d'une superficie totale de 28 h 73 a 60 ca, nécessaires à la réalisation d'un programme d'habitat et d'équipement teintées en rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° des titres fonciers	Situation de l'immeuble	Superficie à acquérir	Nature des parcelles	Noms des propriétaires
1	161.391	Jendouba	20 h 37 a 00 ca	Terrain nu	Tourkia Bent Ibrahim Ben Ali et autres.
2	161.119	Jendouba	8 h 36 a 60 ca	Terrain nu	Mohamed Ben Ibrahim Ben El Haj Belgacem et autres.

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dits immeubles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le président directeur général de l'agence foncière d'habitation est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 septembre 1985

*p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation
le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

Parcelle immatriculée

N° de la parcelle	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie approximative à acquérir	Nom des propriétaires
1	2	32200 (partie)	Ras Tabia	Terrain nu	67 a 70 ca	Les consorts Bessis et l'institut Pasteur de Tunis.

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dits immeubles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Les ministres des finances et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 septembre 1985

*p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation
le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

Décret n° 85-1192 du 27 septembre 1985, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'un Immeuble sis à Ras Tabia nécessaire à la réalisation de la voie X 4 dans son tronçon X - X 20.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'avis des ministres des finances et de l'équipement et de l'habitat.

Décrétons :

Article premier. — Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (ministère de l'équipement et de l'habitat) pour être incorporée au domaine public de l'Etat la parcelle nécessaire à la réalisation de la voie X 4 dans son tronçon X - X 20 entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et désignée au tableau ci-après :

Décret n° 85-1193 du 27 septembre 1985, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière d'habitation d'immeubles sis à Fernana nécessaires à l'aménagement d'une zone d'habitation et d'équipement.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation ;

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation ;

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Sur proposition du président directeur général de l'agence foncière d'habitation.

Décrétons :

Article premier. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière d'habitation les parcelles de terrain immatriculées sises à Fernana d'une superficie totale de 20 h 57 a 75 ca, nécessaires à l'aménagement d'une zone d'habitation et d'équipement teintées en rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan parcellaire	N° du titre foncier	Situation de l'immeuble	Nature de l'immeuble	Superficie de la parcelle à exproprier	Noms des propriétaires
1	1	165301 (pelle n°77 en partie)	Fernana	Terrain agricole renfermant des constructions	1 h 12 a 50 ca	Ahmed Ben Taïeb Ben Mohamed Ben Saaïed El Khémiri El Fouzaï Mohamed El Hosni Ben Younès Ben Mansour Ben Ahmed Chiba et autres.

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan parcellaire	N° du titre foncier	Situation de l'immeuble	Nature de l'immeuble	Superficie de la parcelle à exproprier	Noms des propriétaires
2	2	165227 (pelle n°14 en partie)	Fernana	Terrain agricole renfermant des constructions	1 h 60 a 25 ca	Gharbia Bent Mohamed Lassoued El Hemisi Youssef Ben Belgacem Ben Mohamed Ben Othman et autres.
3	3	165301 (pelle n°10 en partie)	Fernana	Terrain agricole renfermant des constructions	17 h 85 a 00 ca	Ahmed Ben Taïeb Ben Mohamed Ben Saaïed El Khémiri El Fouzaï Mohamed El Hosni Ben Younès Ben Mansour Ben Ahmed Chiha et autres.

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dits immeubles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le président directeur général de l'agence foncière d'habitation est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 septembre 1985

*p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

le Premier ministre, ministre de l'intérieur

MOHAMED MZALI

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ORGANES DE DIRECTION

Décret n° 85-1194 du 27 septembre 1985, complétant le décret n° 80-928 du 12 juillet 1980, relatif aux organes de direction des facultés et établissements d'enseignement supérieur et de recherche et à leurs attributions.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 83-65 du 9 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, de collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 80-928 du 12 juillet 1980, relatif aux organes de direction des facultés et établissements d'enseignement supérieur et de recherche et à leurs attributions et les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 85-460 du 23 mars 1985 ;

Vu le décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982, relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur et les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Il est ajouté au décret susvisé n° 80-928 du 12 juillet 1980 un article 3 bis ainsi libellé :

Art. 3 bis. — Lors de la création d'une nouvelle faculté, le doyen est nommé par décret sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour une période de trois ans, parmi les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences ou le cas échéant les maîtres assistants, ou parmi les membres du corps enseignant appartenant aux grades équivalents.

Lorsque la faculté considérée relève de la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d'un ou

d'autres ministères, la nomination prévue à l'alinéa précédent a lieu sur proposition conjointe des ministres de tutelle conformément aux dispositions du dit alinéa.

Lors de la création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur et de recherche le directeur est nommé par décret sur proposition du ou des ministres de tutelle, pour une période de trois ans, parmi les titulaires de l'un des grades cités à l'alinéa premier du présent article.

La nomination des doyens et des directeurs prévue par le présent article, peut précéder la date d'ouverture de l'institution concernée, d'une période allant jusqu'à six mois.

Art. 2. — Les ministres et secrétaires d'Etat intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 septembre 1985

*p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

le Premier ministre, ministre de l'intérieur

MOHAMED MZALI

ORGANISATION DES ETUDES

Décret n° 85-1195 du 27 septembre 1985, complétant le décret n° 82-1106 du 21 juillet 1982, fixant le nombre et la nature des directions d'études, de départements de stages et de travaux dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973, relatif aux emplois fonctionnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

Vu le décret n° 80-928 du 12 juillet 1980, relatif aux organes de direction des facultés et établissements d'enseignement supérieur et de recherche et à leurs attributions, tel qu'il a été complété par le décret n° 82-1202 du 26 août 1982 ;

Vu le décret n° 82-1106 du 21 juillet 1982, fixant le nombre et la nature des directions d'études, de départements de stages et de travaux dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 84-516 du 30 avril 1984 ;

Vu le décret n° 82-1152 du 21 août 1982, instituant une annexe à la faculté des lettres et des sciences humaines ;

Vu le décret n° 82-1269 du 14 septembre 1982, relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — L'article premier du décret susvisé n° 82-1106 du 21 juillet 1982, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 84-516 du 30 avril 1984, est complété ainsi qu'il suit en ce qui concerne la faculté des lettres et des sciences humaines :

Etablissement	Direction de département		Direction d'études		Direction de stage		Direction des travaux	
	Nombre	Nature	Nombre	Nature	Nombre	Nature	Nombre	Nature
Faculté des lettres et des sciences humaines.	13	Langue et littérature arabe. Langue et littérature françaises Langue et littérature anglaises Autres langues étrangères Sciences historiques Géographie Philosophie Sociologie Psychologie Recherche, publication et échanges Recherche en langues et littératures Recherche en sciences humaines Recherche en sciences sociales.	2	Vice doyen (directeur des études) Directeur adjoint (directeur des études)	1	Stage et orientation des étudiants.		

Art. 2. — Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 septembre 1985

*p Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

NOMINATION

Par décret n° 85-1186 du 27 septembre 1985 :

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés professeurs d'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Lieu d'affectation	Discipline	Date d'effet de la nomination
Mahboul Abderraouf	Faculté de droit et des sciences politiques et économiques	Droit public et sciences politiques	20 avril 1985
Ben Salah Hafedh	Faculté de droit et des sciences politiques et économiques	Droit public et sciences politiques	20 avril 1985
Châabane Sadok	Faculté de droit et des sciences politiques et économiques	Droit public et sciences politiques	20 avril 1985

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

DOMAINE DE L'ETAT

Décret n° 85-1197 du 27 septembre 1985, portant déclassement du domaine forestier de l'Etat au domaine privé de l'Etat de trois parcelles de terrain sises à la forêt de Tabarka.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu le code forestier et notamment son article 12, tel qu'il a été modifié par la loi n° 73-25 du 7 mai 1973 ;

Vu le décret n° 81-1217 du 21 septembre 1981, portant création d'une zone touristique à Ain Draham et Tabarka ;

Vu le plan des trois parcelles dont le déclassement est proposé ;

Vu les deux cahiers des charges ci-joints ;

Vu l'avis des ministres des Finances, de l'équipement et de l'habitat, de l'agriculture, des transports et des communications et du tourisme et de l'artisanat.

Décrétons :

Article premier. — Sont déclassées du domaine forestier de l'Etat pour être remise au domaine privé de l'Etat trois parcelles de terre couvrant une superficie totale de 763 ha 75 a faisant partie du titre foncier n° 150 575 sis à la délégation de Tabarka gouvernorat de Jendouba telles quelles sont colorées en jaune sur le plan annexé au présent décret et se décomposant comme suit :

1) Une partie de la parcelle n° 3 d'une contenance de 140 ha 40 ares,

2) Une partie de la parcelle n° 12 d'une contenance de 81 ha 60 ares.

Ces deux parcelles sont destinées à la réalisation du complexe touristique intégré de Tabarka (Mountazah Tabarka).

3) Une partie de la parcelle n° 12 d'une contenance de 541 ha 75 ares destinée à la réalisation de l'aéroport international Tabarka-Ain Draham.

Art. 2. — L'aménagement des parcelles en question sera soumis aux deux cahiers des charges joints au présent décret.

Art. 3. — Les ministres des finances, de l'équipement et de l'habitat, de l'agriculture, des transports et des communications et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 septembre 1985

*p Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

*Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

PERIMETRES DE SAUVEGARDE

Décret n° 85-1198 du 27 septembre 1985, portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eau dans la région Est de Sadagui à Oum El Adame (gouvernorat de Sidi Bouzid).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux et notamment les articles 15 et 156 à 160 ;

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et le fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique ;

Vu l'avis de la commission du domaine public hydraulique en date du 24 août 1984 ;

Vu l'avis des ministres de la justice, de l'intérieur et de l'agriculture ;
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Il est créé dans la région est de Sadagui Oum El Adame gouvernorat de Sidi Bouzid un périmètre de sauvegarde des ressources en eau dont les limites sont figurées en liséré rouge sur l'assemblage des cartes d'Etat Major-Djebel Essouda n° 86 et Sidi Bouzid n° 94 à l'échelle 1/50000^e ci-annexé et sont comme suit :

— au nord, par la route G.P. 13 de Essouda à Faïd.

— à l'est, par la piste agricole relisant Faïd à Ain Rabaou

— au sud, par une ligne brisée partant de Ain Rabaou et empruntant la route de Sidi Bouzid Regueb, passant par Djebel El Toumiat, Bir Et Touil, la route de Sidi Bouzid - Maknassy passant par la zone dite Mazouzi et le lycée agricole (éolienne sur carte EM) et atteignant enfin la route M.C. au point situé à KM du Marabout Sidi Es-Sayah.

— à l'ouest, par la route MC 3 reliant Es-Souda à Sidi Bouzid.

Art. 2. — A l'intérieur du dit périmètre toute réalisation de travaux tels que recherche ou exploitation nouvelle de nappes souterraines, recherche d'eau, création de points d'eau, approfondissement et équipement à l'exclusion des travaux de réfection ou d'exploitation des ouvrages existant, sont soumis à une autorisation préalable du ministre de l'agriculture.

Les travaux ainsi autorisés seront soumis au contrôle des agents accrédités du ministère de l'agriculture.

Art. 3. — Les agents dûment assermentés du ministère de l'agriculture chargés de relever toutes infractions contraires à l'application du présent décret, peuvent requérir les agents de la force publique en vue de procéder aux constatations nécessaires.

Art. 4. — Les contraventions au présent décret seront poursuivies et réprimées suivant les dispositions des articles 156, 157, 158, 159 et 160 du code des eaux.

Art. 5. — En aucun cas il ne pourra être réclamé d'indemnité en raison de l'exécution du présent décret.

Art. 6. — Les ministres de la justice, de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 septembre 1985

*p Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

*Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

Décret n° 85-1199 du 27 septembre 1985, portant création d'un périmètre de sauvegarde des ressources en eau dans la région sud-ouest de Sadagui Oum El Adame (gouvernorat de Sidi Bouzid).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux et notamment les articles 15 et 156 à 160 ;

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et le fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique ;

Vu l'avis de la commission du domaine public hydraulique en date du 24 août 1984 ;

Vu l'avis des ministres de la justice, de l'intérieur et de l'agriculture ;
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Il est créé dans la région sud-ouest de Sadaguia Oum El Adame gouvernorat de Sidi Bouzid un périmètre de sauvegarde des ressources en eau dont les limites sont figurées en liséré rouge sur l'assemblage des cartes d'Etat major de Sbeitla n° 85, Djebel Essouda n° 86, Bir El Hafey n° 93 et Sidi Bouzid n° 94 à l'échelle 1/50000^e ci-annexé et sont comme suit :

— au nord-est, par la piste agricole reliant Bir Haouajbia (Bir Haouach Bia sur carte EM) à Zaafrja jusqu'à la limite ouest du périmètre.

— au sud-est, par la route MC 3 entre Bir Haouajbia et Bir Mzara.

— au sud-ouest, par la piste agricole reliant Bir Mzara et Henchir En Nouail.

— au nord-ouest, par la route GP 3 passant de Henchir En Nouail jusqu'au Bordj El Caïd (au milieu du cassis de Oued El Fekka) et par la piste agricole de Bordj El Caïd jusqu'au point d'intersection avec la piste Bir El Haouajbia - Zaafrja.

Art. 2. — A l'intérieur du dit périmètre toute réalisation de travaux tels que recherche ou exploitation nouvelle de nappes souterraines, recherche d'eau, création de points d'eau, approfondissement et équipement à l'exclusion des travaux de réfection ou

d'exploitation des ouvrages, sont soumis à une autorisation préalable du ministre de l'agriculture.

Les travaux ainsi autorisés seront soumis au contrôle des agents accrédités du ministère de l'agriculture.

Art. 3. — Les agents dûment assermentés du ministère de l'agriculture chargés de relever toutes infractions contraires à l'application du présent décret, peuvent requérir les agents de la force publique en vue de procéder aux constatations nécessaires.

Art. 4. — Les contraventions au présent décret seront poursuivies et réprimées suivant les dispositions des articles 156, 157, 158, 159 et 160 du code des eaux.

Art. 5. — En aucun cas il ne pourra être réclamé d'indemnité en raison de l'exécution du présent décret.

Art. 6. — Les ministres de la justice, de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 septembre 1985

*p Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

TARIFS DE TRANSPORTS

Arrêté du ministre des transports et des communications du 27 septembre 1985, portant fixation des tarifs de transport sur la ligne sud du métro exploitée par la société du métro-léger de Tunis.

Le ministre des transports et des communications ;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985, portant organisation des transports terrestres ;

Vu le décret-loi n° 81-21 du 20 octobre 1981, portant création de la société du métro-léger de Tunis ;

Vu le décret n° 74-49 du 28 janvier 1974, fixant les attributions du ministre des transports et des communications.

Arrête :

Chapitre I.

Tarifs ordinaires

Article premier. — Les tarifs ordinaires de transport sur la ligne sud du métro de la société du métro-léger sont fixés à l'annexe.

Art. 2. — Les conditions d'application :

Le prix du billet est fixé en fonction des sections :

Tunis-Marine - Station 3 août	Une section
Station 3 août - Station Ben Arous	

Tunis-Marine - Ben Arous	Deux sections
--------------------------	---------------

Chapitre II.

Carte hebdomadaire

Art. 3. — La carte hebdomadaire est valable pour 14 voyages simples par semaine de calendrier, pour 2 voyages simple par jour pour tout le parcours entre Tunis-marine et Ben Arous.

— En cas de perte ou de détérioration de la carte hebdomadaire, il ne sera pas délivré de duplicata.

— La carte hebdomadaire est délivrée dans les guichets de la société à partir de chaque vendredi pour la semaine suivante.

— Les voyages correspondants à des journées écoulées de la semaine de validité et non utilisés sont annulés.

Art. 4. — Les tarifs des cartes hebdomadaires sont fixés à l'annexe.

Chapitre III.

Abonnement mensuel

Art. 5. — L'abonnement mensuel est strictement personnel et valable pour un nombre illimité de voyages sur la ligne sud du métro durant tout un mois calendaire.

— Toute personne peut acheter le coupon mensuel sur présentation de la carte d'identité S.M.L.T.

— La carte d'identité S.M.L.T. dont le prix est fixé à un dinar et la validité à un an donne le droit à l'achat des coupons mensuels mais en aucun cas à un droit de transport.

— Le numéro de la carte d'identité S.M.L.T. doit figurer sur le coupon mensuel acheté.

— Le coupon mensuel non accompagné de la carte d'identité S.M.L.T. n'est pas valable. Dans ce cas, il sera retiré et annulé d'office et son titulaire ne peut prétendre à aucune indemnisation.

— En cas de perte ou de détérioration du coupon mensuel il ne sera pas délivré de duplicata.

Art. 6. — Les tarifs des abonnements mensuels sont fixés à l'annexe.

Chapitre IV.

Abonnements annuels ordinaires et administratifs

Art. 7. — Les abonnements annuels ordinaires doivent être payés d'avance et en totalité.

1) La demande doit être adressée au bureau «abonnements» de la S.M.L.T. au moins huit jours à l'avance.

2) L'abonnement prend effet à partir de la date de son établissement.

3) La carte d'abonnement est rigoureusement personnelle.

Le titulaire de la carte est tenu de la présenter à toute réquisition des agents de la S.M.L.T. l'abonné qui ne présente pas sa carte est considéré en situation irrégulière et passible d'une pénalité de cinq dinars, même si sa qualité d'abonné est reconnue par les agents de la S.M.L.T.

La somme ainsi perçue est définitivement acquise par la S.M.L.T. et ne peut en aucun cas, donner lieu à restitution.

4) La carte trouvée entre les mains d'une personne, autre que son titulaire, et qui en ferait usage ou, tenterait d'en faire usage, sera retirée par les agents de la S.M.L.T. Elle sera annulée de plein droit si une déclaration de perte n'a pas été faite préalablement, sans que le titulaire puisse réclamer, ni son cautionnement ni aucune remise, même partielle sur le prix payé, s'il y a eu déclaration préalable, la carte sera restituée à son titulaire.

Si la photographie du titulaire n'est pas collée à la carte, si cette dernière est détériorée au point d'être incontrôlable ou si la durée de validité est expirée, la carte sera retirée et annulée et le voyageur sera considéré comme étant en situation irrégulière.

5) Les cartes d'abonnement non utilisées par leurs titulaires dans les délais indiqués sur ces cartes sont nulles et sans valeur, l'abonné ne peut réclamer, en aucun cas le prix de son abonnement qui reste acquis à la S.M.L.T.

6) En cas de perte de sa carte, l'abonné est tenu d'en donner immédiatement avis par écrit à la S.M.L.T. faute de quoi la carte sera annulée de plein droit, conformément au paragraphe 4 indiqué ci-dessus, dans le cas où elle serait retrouvée en d'autres mains.

La S.M.L.T. n'est pas responsable de la perte de la carte ou du timbre vignette validant le versement et l'abonné ne peut réclamer aucune indemnisation.

7) L'abonné doit restituer sa carte d'abonnement dans les bureaux de la S.M.L.T. au plus tard huit jours après l'expiration de l'abonnement souscrit.

8) L'abonné ne peut entrer dans une voiture que s'il y a des places vacantes sans aucun privilège sur les personnes non abonnées.

Le bureau des abonnements est ouvert aux jours et aux heures indiqués par les affiches y apposées.

Art. 8. — Les tarifs des abonnements annuels ordinaires et administratifs sont fixés à l'annexe du présent arrêté.

Chapitre V.

Abonnements scolaires

Art. 9. — Les abonnements scolaires sont valables durant la période officielle de scolarité sauf les dimanches, les jours fériés et les jours de fermeture des établissements scolaires relevant des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Peuvent obtenir des abonnements scolaires.

1) Les élèves et étudiants âgés de moins de 28 ans sur la présentation d'une attestation scolaire délivrée par le directeur de l'établissement scolaire ou universitaire qu'ils fréquentent sous réserve que cet établissement ne soit pas situé au lieu de leur résidence et qu'il dispense un enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique complet, à raison de plus de 20 heures par semaine et durant un minimum de 9 mois.

2) Les élèves et étudiants fréquentant des établissements privés d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et technique agréés par les ministères intéressés. Toutefois, les directeurs des établissements scolaires privés sont tenus d'informer la S.M.L.T. de l'assiduité de leurs élèves qui bénéficient des abonnements scolaires. Un état mensuel sera transmis par les soins de l'établissement à la S.M.L.T. mentionnant les élèves abonnés présents au cours du mois.

Au cas où l'établissement ne fournit pas cet état, les abonnements de ses élèves seront retirés et annulés d'office sans aucune indemnisation sauf si l'abonné fournit des pièces justifiant sa présence au courant du mois en question.

3) Les étudiants du 3^{ème} cycle âgés de plus de 28 ans et moins de 32 ans.

L'abonnement scolaire cesse d'être valable à toute époque à partir du jour où le titulaire de la carte d'abonnement cesse lui-même de remplir les conditions exigées pour la délivrance de celle-ci et notamment lorsqu'il perd sa qualité d'élève ou étudiant.

Le prix de l'abonnement scolaire d'été, valable durant les vacances légales d'été représente 50 % des tarifs indiqués en annexe quelle que soit la durée de sa validité.

Cet abonnement est payé en totalité.

Toutefois, l'abonnement scolaire d'été n'est délivré que sur production d'un certificat attestant que les élèves ou étudiants sont astreints à de cours ou stages obligatoires en période de vacances d'été.

Les tarifs des abonnements sont majorés de 50 % pour les cartes valables les dimanches et jours fériés.

Les tarifs des abonnements sont majorés de 30 % pour les étudiants de 3^{ème} cycle âgés de plus de 28 ans et de moins de 32 ans.

Le paiement des abonnements scolaires métro sera effectué comme suit :

a) Abonnement valable du début de l'année scolaire officielle jusqu'à sa fin.

1^{re} possibilité : Paiement en un seul versement à la rentrée scolaire officielle.

2^{me} possibilité : Paiement en deux versements 55 % du prix total de l'abonnement à la rentrée scolaire officielle et 45 % à une date qui sera fixée par la S.M.L.T. (date de la deuxième tranche).

b) Tout Titre établi avant la date de la deuxième tranche doit être payé intégralement, par contre 50 % du tarif seront exigés pour tout titre établi après la date de la deuxième tranche.

Les dispositions générales des abonnements annuels ordinaires mentionnés au paragraphe 5 de l'article 7 ci-dessus sont applicables aux abonnements scolaires.

En cas de perte ou de détérioration de l'abonnement scolaire il ne sera pas délivré de duplicata.

Art. 10. — Les tarifs des abonnements scolaires sont fixés à l'annexe du présent arrêté.

Chapitre VI.

Transport gratuit

Art. 11. — Sont transportés gratuitement les enfants âgés de moins de 3 ans accompagnés de voyageurs payants, les aveugles et les handicapés munis des cartes selon la législation en vigueur.

Chapitre VII.

Transport à tarif réduit

Art. 12. — Sont transportés à tarif réduit :

1) Les enfants âgés de 3 à 7 ans.

2) Les militaires de tout grade en uniforme.

3) Les invalides porteurs de la carte spéciale selon la législation en vigueur.

4) Les officiers, sous-officiers et élèves officiers et sous-officiers de l'armée nationale en tenue civile sur présentation de leur carte de service.

Chapitre VIII.

Dispositions diverses

Art. 13. — 1) L'abonné ne peut exercer aucune action ni prétendre à aucune restitution pour tout arrêt, empêchement, retard ou changement de service en cas de force majeure.

2) Tout type d'abonnement une fois délivré, ne sera en aucune cas remboursé quelle que soit la durée de son utilisation.

3) tout voyageur surpris en situation irrégulière (absence de titre de transport, titre de transport périmé ou non valable dépassement de section) est passible d'une pénalité fixée à 5 dinars ou de poursuites judiciaires.

Tunis, le 27 septembre 1985

Le ministre des transports et des communications
BRAHIM KHOUADJA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

ANNEXE

Annexe à l'arrêté du ministre des transports et des communications portant fixation des tarifs de transports sur la ligne sud du métro exploitée par la société métro-léger de Tunis.

Titres de transport	Sectionnement	Tarifs
Coupons	Une section	120 M
	Deux sections	180 M
	Tarif réduit	100 M
Cartes hebdomadaires	Toute la ligne	1d,300
Abonnements mensuels	Toute la ligne	9d,600
Abonnements annuels ordinaires et administratifs	Toute la ligne	96d,000
Abonnements scolaires	Toute la ligne	12d,000

DENOMINATION

Arrêté du ministre des transports et des communications du 27 septembre 1985, modifiant la dénomination de l'aéroport international Monastir-Skanès.

Le ministre des transports et des communications ;

Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959, relative à la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, réglant la navigation et notamment son chapitre 6 (six) relatif aux aérodromes civils ;

Vu le décret n° 74-49 du 28 janvier 1974, fixant les attributions du ministre des transports et des communications ;

Vu le décret n° 81-608 du 9 mai 1981, portant organisation du ministère des transports et des communications tel qu'il a été modifié par les décrets n° 82-750 du 23 avril 1982, n° 82-1363 du 21 octobre 1982 et n° 84-22 du 1^{er} mars 1984.

Arrête :

Article unique. — L'aéroport international de Monastir-Skanès est dénommé : aéroport international Monastir Habib Bourguiba.

Tunis, le 27 septembre 1985

Le ministre des transports et des communications
BRAHIM KHOUADJA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

CONVENTION COLLECTIVE

Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1985, portant agrément de la convention collective nationale de la branche de transformation du verre et de la miroiterie.

Le ministre des affaires sociales ;

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail ;

Vu le code du travail et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1973, portant agrément de la convention collective cadre ;

Vu l'arrêté du 7 février 1985, portant agrément de l'avenant à la convention collective cadre ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives.

Arrête :

Article premier. — La convention collective nationale de la branche de transformation du verre et de la miroiterie annexée au présent arrêté est agréée.

Art. 2. — Les dispositions de cette convention collective nationale sont rendues obligatoires, sur l'ensemble du territoire de la République tunisienne, pour tous les employeurs et travailleurs des activités énumérées dans son article premier.

Tunis, le 7 septembre 1985

Le ministre des affaires sociales
MOHAMED ENNACEUR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Convention collective nationale Pour la branche de transformation Du verre et de la miroiterie

Entre les soussignés :

— L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, représentée par son président, monsieur Ferjani Bel Hadj Ammar.

— La chambre syndicale des vitriers et miroitiers, représentée par son président, monsieur Hamadi Bouroubba.

d'une part

Et.

— L'union nationale tunisienne du travail, représentée par son secrétaire général, monsieur Abdelaziz Bouraoui.

— La fédération générale de la pétrochimie, représentée par son secrétaire général, monsieur Abdelaziz Zouari.

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article premier. — Champ d'application :

La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire de la République, les rapports entre les employeurs et les travailleurs des deux sexes, occupés d'une façon permanente dans les établissements assurant la transformation du verre et du miroir.

Art. 2. — Durée - révision - dénonciation :

La présente convention est conclue pour une période indéterminée. La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente convention par l'une des parties contractantes ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'une période franche de trois

ans, à partir de son entrée en vigueur, au delà de cette période de trois ans, la dénonciation ou la demande de révision de la présente convention ne pourra intervenir qu'à l'expiration de deux années civiles. La partie désireuse de dénoncer la convention ou d'en demander la révision totale ou partielle, devra notifier sa décision à l'autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre devra parvenir à l'autre partie contractante avant le 1^{er} octobre, c'est à dire trois mois avant la fin de l'année civile en cours et les discussions devront être entamées dans les trente jours suivant la date d'envoi de la lettre.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra joindre à sa lettre de notification le projet de texte devant remplacer les articles dont la révision est envisagée.

Si l'accord n'intervient pas avant l'expiration du délai de trois mois à partir de la date d'ouverture des pourparlers, les parties pourront d'un commun accord que la convention demeure en vigueur pendant un nouveau délai de trois mois.

Si, au terme des deux délais précités, l'accord n'est pas conclu, les deux parties recourent à l'arbitrage du gouvernement.

Tant que l'arbitrage n'est pas rendu, la convention collective demeure en vigueur.

Art. 3. — Interprétation :

Les différends qui peuvent surgir à l'occasion de l'interprétation de la présente convention, doivent être soumis à une commission paritaire ad-hoc désignée par les parties qui en sont signataires.

Les décisions relatives à l'interprétation sollicitée, émanant de cette commission, produiront les mêmes effets que la présente convention. Et en cas de désaccord, il y aura recours à l'arbitrage du ministère des affaires sociales.

Art. 4. — Droit syndical et liberté d'opinion :

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée. Les délégués syndicaux ne doivent nullement être gênés et aucune décision ne doit être prise du fait de l'exercice de leur devoir syndical. Lors de la prise d'une décision à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale, comme il ne doit prendre aucune décision du fait de l'exercice de la liberté d'opinions et des convictions religieuses.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée, il met à sa disposition un bureau équipé ainsi que des tableaux d'affichage placés dans les endroits les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur ou, en cas d'empêchement, son représentant dûment investi d'un pouvoir de décision, reçoit les délégués syndicaux, une fois par mois et toutes les fois que le besoin s'en fera ressentir. L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les 48 heures, l'entrevue fait l'objet d'un procès verbal qui sera signé en son temps et dont copie sera délivrée aux délégués syndicaux. Cependant, en cas d'urgence, l'entrevue aura lieu immédiatement.

Les responsables syndicaux pourront se faire accompagner, lors des entrevues, de représentants de structures de la centrale syndicale, comme il sera possible à la centrale syndicale d'avoir une entrevue avec l'employeur toutes les fois qu'elle en fera la demande, l'employeur aura aussi le droit d'y inviter un représentant de son organisation syndicale.

Les responsables syndicaux ont le droit de faire distribuer leurs circulaires et communiqués à l'intérieur de l'établissement après avoir informé la direction, comme il peuvent exercer toutes activités légales.

Telles que la tenue de séances de travail avec la direction, la tenue d'assemblées générales ou de séances techniques avec les comités d'entreprise et d'autres activités, de nature à les aider à

accomplir leur mission syndicale à l'intérieur de l'établissement. Les horaires des séances et des réunions sont fixés avec la direction.

Art. 5. — Embauchage :

Le personnel embauché est classé en catégories professionnelles et rémunéré en conséquence. L'embauchage se fait conformément à la législation en vigueur.

Tout travailleur sera obligatoirement informé par écrit, lors de son embauchage, de la catégorie professionnelle dans laquelle il sera affecté et du salaire qui lui sera attribué.

Il sera également informé de tout changement de catégorie. Le dossier d'embauchage doit contenir toutes les pièces relatives à son état civil et à sa situation administrative, laquelle doit être enregistrée. Le médecin de l'établissement sera chargé d'effectuer l'examen médical d'embauchage dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Art. 6. — Délégués du personnel - comité d'entreprise :

L'institution, l'organisation, l'élection et les attributions des délégués du personnel ainsi que des comités d'entreprise sont régies par la législation en vigueur.

Dans la mesure où l'établissement occupe le minimum légal de travailleurs, pour l'institution d'un comité d'entreprise, les parties intéressées se conformeront à la législation en vigueur.

Art. 7. — Normes de production :

Il est institué, dans chaque établissement, une commission technique paritaire avec la participation de l'organisation syndicale concernée. Elle aura pour attribution de déterminer les normes de production minima tant quantitativement que qualitativement compte tenu de la baisse indépendante de la volonté du travailleur, tels que le défaut technique, la baisse découlant de l'inexistence de ce qui est nécessaire aux travailleurs pour l'accomplissement de leur devoir dans chacune de leurs spécialités professionnelles.

Art. 8. — Période d'essai :

La durée de la période d'essai n'exèdera pas trois mois.

Au cours de cette période, le travailleur peut donner ou recevoir congé sur simple signification.

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant la fonction du travailleur ainsi que la rémunération correspondante.

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période.

Art. 9. — Travail des femmes et des enfants :

La présente convention s'applique indistinctement aux travailleurs de l'un et de l'autre sexe. Les jeunes filles et les femmes, remplissant les conditions requises, pourront au même titre que les jeunes gens et les hommes, accéder à tous les emplois, sans discrimination dans les classifications ou rémunérations. Pour ce qui est de l'embauchage des jeunes travailleurs, de même qu'en ce qui concerne le travail de nuit des femmes et des enfants, les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur.

Art. 10. — Protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions :

Le travailleur a droit, conformément aux règles du code pénal et des lois en vigueur, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, le préjudice que subira le travailleur sera réparé conformément à la législation en vigueur.

Art. 11. — Bulletin de paye :

Lors du paiement des salaires, il sera délivré à chaque travailleur un bulletin de paye conformément aux dispositions du code du travail et notamment son article 143. Lorsque le jour du paiement des salaires coïncide avec un jour non ouvrable, le versement des salaires et la délivrance du bulletin de paye seront effectués la veille.

Art. 12. — Avancement et promotion :

A. — Avancement.

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté du travailleur.

B. — Promotion.

La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité. La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :

- La durée de la pratique dans la profession ;
- La formation et les aptitudes professionnelles ;
- Les charges de famille.

Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre par l'employeur et soumis pour avis à la commission paritaire. Le tableau de promotion prendra effet à partir du 1^{er} janvier de l'année suivante. En cas de vacances ou de créations d'emplois la priorité sera assurée aux agents de l'établissement.

Art. 13. — Utilisation des travailleurs dans les fonctions autres que celles de leur grade :

Tout travailleur pourra être requis pour assurer des fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé, suivant les exigences du service et pour une période n'excédant pas un mois, une fois par année.

Le travailleur gardera, dans ce cas, le salaire et les avantages correspondant à son grade d'origine.

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt un caractère abusif et n'est pas dictée par le seul souci découlant d'une nécessité de service, il pourra saisir la commission paritaire, laquelle sera compétente pour statuer sur cette question.

Pour nécessité du service, un travailleur pourra être requis pour exercer les fonctions d'une catégorie immédiatement supérieure à celle où il est classé. Dans ce cas, il percevra, après un délai de franchises d'une semaine, une indemnité représentant la différence de salaire entre son échelle et celui correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle il accède provisoirement.

Cette position ne doit toutefois pas dépasser la durée de trois mois, durée à l'issue de laquelle le travailleur est, soit confirmé dans la nouvelle catégorie, soit replacé dans sa catégorie d'origine.

Art. 14. — Indemnités de licenciement :

Il sera allouée à tout travailleur licencié, lors de son départ, sauf faute grave commise par lui et dûment établie, une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté dans l'établissement et calculée sur la base de 30 jours par année de service effectif, sans que toutefois cette indemnité dépasse le salaire d'une année et ce quelque soit la durée de l'ancienneté.

Art. 15. — Cessation de service pour raison de santé :

Lorsqu'un travailleur sera jugé, à l'expiration des périodes de congé de longue maladie, comme ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice de l'emploi occupé, il devra se soumettre à la visite médicale par le médecin de l'établissement.

Le travailleur a le droit de contester les conclusions du médecin, dans ce cas, une contre-visite sera effectuée par deux médecins, dont l'un choisi par le travailleur et l'autre par l'employeur. En cas de désaccord, un troisième médecin désigné par les deux premiers, sera chargé d'arbitrer (entre les deux examens).

La cessation de service, c'est-à-dire interruption pour raison de santé, donne lieu à l'octroi des avantages stipulés par les dispositions légales et conventionnelles.

La cessation de service du travailleur inapte à occuper son emploi d'origine n'interviendra que dans la mesure où il n'existe pas d'emploi vacant susceptible de lui être confié malgré sa déficience physique, en fonction des aptitudes professionnelles.

Art. 16. — Démission :

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du travailleur exprimant sa volonté non équivoque de quitter définitivement l'établissement. En cas de démission, le travailleur doit respecter le délai de préavis de cessation de service et dont la durée maximale est de un mois.

L'employeur devra répondre par écrit dans un délai d'un mois à partir de la date de préavis.

Il devra payer au travailleur démissionnaire, l'intégralité de son salaire, de congé annuel payé et tous les avantages annuels au prorata des mois effectués.

Le travailleur démissionnaire peut être réembauché par l'employeur. Le travailleur doit, dans ce cas, satisfaire à toutes les conditions requises pour occuper l'emploi postulé.

Art. 17. — Certificat de travail :

Il est délivré à tout travailleur, pendant l'exercice de ses fonctions où au moment où il quitte l'établissement un certificat de travail indiquant exclusivement :

- Le nom, prénom et adresse de l'employeur ;
- La date d'entrée du travailleur dans l'établissement, et la date de sortie, en cas de départ de l'établissement ;
- La nature de ou des emplois successifs occupés par le travailleur ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

Le certificat pourra être délivré au travailleur, à sa demande et dans un délai maximum de un mois.

Art. 18. — Changement de résidence ou mutation :

Les changements de résidence ou mutation ne peuvent être décidés que par nécessité de service, ils ne peuvent être prononcés d'office que dans la mesure où il n'existe pas de volontaires. Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur ainsi que de sa condition familiale. Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par cette mutation seront à la charge de l'employeur.

Art. 19. — Absence :

Aucune absence ne sera tolérée sans autorisation préalable de l'employeur. Les absences dues à un cas fortuit, dûment constaté, tels que décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, sont portés le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux jours suivant le cas fortuit, à la connaissance de l'employeur.

La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont causées.

Dans le cas d'absence prévisible, le travailleur ne pourra s'absenter qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur.

Art. 20. — Durée du travail hebdomadaire :

La durée du travail est fixée à 40 heures par semaine.

Les établissements qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente convention, sont soumis au régime de 44 heures, pourront conserver ce régime si les travailleurs en expriment le désir.

Art. 21. — Travail de nuit :

Une majoration de 50% sera appliquée aux salaires afférents aux heures effectuées entre vingt deux heures et six heures du matin.

Cette disposition ne s'applique pas aux gardiens de nuit ainsi qu'aux travailleurs occupés par roulement de trois équipes.

Art. 22. — Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions de l'article 90 du code du travail, applicables aux activités assujetties au régime de quarante heures par semaine.

Art. 23. — Repos hebdomadaire :

Les travailleurs bénéficient d'un repos hebdomadaire couvrant le samedi après-midi et toute journée du dimanche.

Art. 24. — Jours fériés :

les jours fériés chômés et payés sont :

- Le Mouled
- Le 1^{er} janvier
- 20 mars
- 1^{er} mai
- 1^{er} juin
- 25 juillet
- Ras-El-Am (Hégerien)
- 15 octobre
- 1^{er} jour de l'Aïd Esseghir (El-Fitr)
- 1^{er} jour de l'Aïd El-Kébir (El-Idha).

Lorsque le jour férié chômé et payé coïncide avec un jour de repos hebdomadaire il sera pourvu à son remplacement.

Art. 25. — Congé annuels payés :

Tout salarié en activité a droit annuellement à un congé payé. La durée du congé payé est fixée comme suit :

— 18 jours ouvrables effectifs pour l'ensemble des travailleurs, cette durée est augmentée à raison d'un jour ouvrable par période de 5 ans d'ancienneté sans que cette augmentation puisse dépasser un mois.

Pour les travailleurs payés au mois, le congé annuel est à 24 jours ouvrables effectifs.

Art. 26. — Les travailleurs bénéficieront de congés avec maintien intégral de tous les éléments de salaire, à l'occasion d'événements survenus dans leur famille.

La durée de ces congés est fixée comme suit :

- Naissance d'un enfant : 2 jours ouvrables effectifs ;
- Décès d'un conjoint : 3 jours ouvrables effectifs ;
- Décès d'un ascendant ou descendant : 3 jours ouvrables effectifs ;
- Décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvrable effectif ;
- Décès d'un petit fils ou d'une petite fille : 1 jour ouvrable effectif ;
- Mariage du travailleur : 3 jours ouvrables effectifs.

Art. 27. — Congés exceptionnels :

Les absences ayant pour cause l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi, sont autorisées pour une période n'excédant pas 48 heures, sauf cas de force majeure dûment établie.

Les absences à l'occasion de la convocation aux congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux des travailleurs représentants, dûment mandatés, des syndicats ou des membres élus des organismes directeurs, seront intégralement payées conformément à la législation en vigueur.

Quant à la durée de ce congé, elle est égale au total des journées indiquées dans les conventions et correspondant à la durée du congrès, augmentées, le cas échéant, des délais de route nécessaires.

Art. 28. — Congé de maladie :

Le travailleur atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie, est placé dans la position de congé de maladie à condition qu'il fournisse dans les 48 heures un certificat médical précisant la nature de la maladie et sa durée probable.

Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1^{er} paragraphe du présent article, tout travailleur qui :

- a) Interrompt son travail pour des raisons qui résultent, soit de son intempérance de boissons alcoolisées ou de son inconduite, soit des blessures reçues en dehors du travail, s'il est reconnu fautif.
- b) N'observe pas les prescriptions médicales ou s'absente de son domicile sans autorisation du médecin.
- c) Etant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non.
- d) Prolonge la cessation du travail au delà du délai prescrit par les médecins. Il est alors considéré comme étant en absence

injustifiée et passible, à ce titre de sanctions disciplinaires.

L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle médical qu'il jugera utile.

Les travailleurs placés en position de congé de maladie, bénéficieront, éventuellement d'un régime complémentaire, en sus du bénéfice des dispositions prévues par le règlement de la caisse nationale de sécurité sociale.

Art. 29. — Congés pour obligations militaires :

Les travailleurs effectuant leur service militaire légal seront considérés dans la position «sous les drapeaux» et sans solde, mais ils conservent leurs droits à l'ancienneté et à l'avancement. Ils sont réintégrés dans leur catégorie d'origine, à leur libération, sous réserve de leur présentation dans le mois qui suit leur libération.

Art. 30. — Congé sans solde :

Un congé sans solde pourra être accordé par l'employeur à tout travailleur qui en ferait la demande dans la limite des nécessités de service.

La durée de ce congé qui porte interruption du droit à l'avancement et au versement effectué par l'employeur aux organismes d'assurances sociales, ne pourra excéder 90 jours par an, sauf dispositions conventionnelles particulières plus favorables au travailleur.

Art. 31. — Discipline :

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs, suivant la gravité des fautes commises, sont les suivantes :

Sanctions du premier degré :

- 1) L'avertissement verbal
- 2) L'avertissement par écrit avec inscription au dossier
- 3) Le blâme avec inscription au dossier
- 4) La mise à pied pour une période maximale de trois jours privatives de toute rémunération.

Sanctions du deuxième degré.

- 1) La mise à pied jusqu'à trente jours, privative de toute rémunération.
- 2) L'abaissement d'échelon.
- 3) L'abaissement d'échelle.
- 4) La révocation.

Les sanctions du premier degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du deuxième degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire érigée en conseil de discipline qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre, celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur.

Quant à la révocation, elle est prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

- a) Contre le travailleur qui aura refusé d'exécuter un travail ordonné en conformité avec les prescriptions réglementaires sur la sécurité et les conditions énoncées dans la présente convention.
- b) Contre le travailleur qui, pendant ou à l'occasion de son service, aura proféré des menaces ou se sera livré à des voies de fait dûment constatées contre toute personne appartenant ou non à l'établissement.
- c) Contre tout travailleur surpris en état d'ivresse évidente pendant le service.
- d) Contre tout travailleur qui, sans autorisation spéciale, se livre, en dehors de l'établissement auquel il est attaché, à des occupations rémunérées, ou utilise, à titre gratuit, gracieux, des marchandises, du matériel ou de l'outillage qui lui sont confiés par l'employeur.

e) Contre tout travailleur qui aura négligé de prendre des mesures prescrites pour éviter des accidents aux tiers, au personnel, à lui même ou au matériel de travail.

f) Contre tout travailleur qui aura abandonné son poste d'une façon évidente sans autorisation préalable de l'employeur ou de ses représentants.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive notamment pour crime, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, dénonciation calomnieuse, délits commis contre la sûreté de l'Etat, que la faute ait été commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en dehors de ses fonctions.

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider, sous sa propre responsabilité, de relever immédiatement le travailleur de son service, avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier devra formuler son avis au plus tard dans le délai d'un mois, à partir du jour de la suspension du travailleur.

Si la sanction définitive ne comporte pas, à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire, ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit en être informé huit jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il obtient immédiatement communication de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire, et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ou par un avocat. Dans ce cas, le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, il sera procédé à la désignation d'un rapporteur parmi les membres du conseil de discipline par le président de celui-ci. Il présente un rapport écrit et établit un procès verbal également écrit des débats et des décisions prises. Le procès verbal est signé par les membres du conseil de discipline. La révocation entraîne le licenciement sans préavis et sans indemnité et interrompt tout versement aux organismes d'assurances sociales, effectué par l'établissement au profit de l'intéressé.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation, pourra, après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du premier degré, et après deux ans pour une sanction du deuxième degré relative à la rétrogradation introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier. Communication peut en être faite à la commission de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit disparaître définitivement du dossier du travailleur, après deux ans pour les sanctions du premier degré et cinq ans pour les sanctions du deuxième degré, à condition que, dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune autre sanction disciplinaire.

Art. 32. — Attribution du conseil de discipline :

La commission paritaire, érigée en conseil de discipline, propose en matière de discipline, des sanctions pour l'ensemble du personnel dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente convention.

L'intervention de la commission paritaire ne fait pas obstacle au droit, pour les parties intéressées, de porter le litige devant les tribunaux compétents.

Art. 33. — Commission paritaire :

Il est institué une commission paritaire consultative dans chaque établissement de quelque catégorie que ce soit où sont employés habituellement au moins vingt (20) travailleurs soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales.

Pour les employeurs occupant moins de 20 travailleurs situés dans la même localité, possibilité leur est donnée soit de former une commission paritaire commune, soit de se réunir directement avec les délégués du personnel. Ces dernières réunions tiennent lieu de commissions paritaires.

Art. 34. — Composition de la commission paritaire :

La commission paritaire consultative, présidée par l'employeur, est compétente pour toute question intéressant le personnel soumis à la présente convention collective. La commission est composée de :

a) 3 membres titulaires dont le président et 3 membres suppléants, le cas échéant représentant le ou les employeurs concernés.

b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, représentants le personnel (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) élus par le personnel.

Le mandat des membres est valable pour deux années et est renouvelable dans les mêmes conditions.

Les travailleurs appelés à siéger à la commission paritaire consultative sont considérés comme étant en service et payés en conséquence.

Cette commission fixe elle même son règlement intérieur et en particulier la périodicité de ses réunions.

Art. 35. — Eléction des membres de la commission paritaire consultative :

Sont électeurs, les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans accomplis, travaillant de façon continue depuis un an au moins dans l'établissement.

Sont éligibles, à l'exception des parents de l'employeur, c'est-à-dire, ses ascendant, descendant, frères, soeurs et alliés au même degré, les travailleurs de nationalité tunisienne âgés de 20 ans accomplis, sachant lire et écrire et travaillant dans l'établissement de façon continue depuis un an au moins.

Les membres de la commission consultative sont rééligibles. Le bureau électoral sera composé d'un représentant de l'employeur, président, et de deux électeurs désignés par l'organisation syndicale intéressée, ou à défaut par le personnel. L'un de ces deux derniers tiendra une liste des électeurs et procèdera au pointage au fur et à mesure du déroulement du vote.

Le vote a lieu au scrutin secret. Les bulletins et enveloppes sont fournis par l'employeur qui assure l'organisation matérielle des élections.

Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus membres titulaires, les suivants sont élus membres suppléants. En cas d'égalité des voix, le plus ancien dans l'établissement est élu.

Le personnel de l'établissement considéré est, en principe, réparti en deux collèges électoraux, l'un comprenant les ouvriers et les employés, et l'autre les agents de maîtrise et les cadres.

Toutefois, le tiers des sièges au moins, prévu tant pour les titulaires que pour les suppléants est réservé aux représentants des cadres et des agents de maîtrise.

L'organisation syndicale intéressée et, éventuellement, le personnel, seront invités par l'employeur, à procéder à l'établissement des listes des candidats, selon la répartition des collèges électoraux un mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la convention collective ou un mois avant l'expiration du mandat des membres sortants.

L'organisation syndicale intéressée doit déposer les listes des candidats pour chaque collège électoral quinze jours au plus tard après y avoir été invitée par l'employeur intéressé.

Les élections doivent avoir lieu dans la quinzaine qui suit le dépôt des listes des candidats.

La date et l'heure du scrutin sont déterminées par l'employeur en accord avec les délégués du personnel. A défaut d'accord, l'inspecteur du travail territorialement compétent fixe la date et l'heure du scrutin. Les noms des candidats, la date et l'heure du scrutin sont affichés au local préparé à cet effet, cinq jours au moins avant le jour du scrutin.

Les élections peuvent avoir lieu pendant les heures de travail, dans ce cas, elles n'entraîneront pas de réduction de rémunération.

Art. 36. — Attributions de la commission paritaire consultative :
La commission paritaire consultative :

- 1) Veille notamment à l'application de la convention collective.
- 2) Emet des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel.
- 3) Concoure à l'établissement du tableau d'avancement et donne son avis sur l'attribution de la prime de productivité.
- 4) Examine les conditions minimales et les règles générales d'avancement de l'ensemble du personnel.
- 5) Formule un avis sur les cas de changement d'affectation ou de classement pour raison physique, professionnelle ou personnelle.
- 6) Emet, en l'absence d'un comité d'entreprise, après examen, un avis sur les requêtes individuelles ou collectives qui peuvent être soumises par les représentants des organisations syndicales ou par le personnel.
- 7) Etudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel, notamment les questions d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels.
- 8) Participe à l'étude, à l'adoption, à la mise en vigueur et à l'application des dispositions relatives, éventuellement, à la retraite et aux oeuvres sociales.
- 9) Donne son avis en matière de promotion, de mutation ou de licenciement.
- 10) S'érige en conseil de discipline (elle sera appelée alors conseil de discipline en règle générale, cette commission exerce l'ensemble des attributions qui lui sont conférées par la présente convention). En tout état de cause, les délibérations de cette commission sont soumises à l'employeur pour décision.

Art. 37. — Apprentissage, formation et perfectionnement professionnels :

Les employeurs s'engagent à faciliter et à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'apprentissage, la formation et la perfectionnement professionnels lesquels seront organisés conformément à la législation en vigueur.

L'employeur assurera, le cas échéant, l'organisation de cours professionnels d'apprentissage et mettra tout en oeuvre pour permettre la formation et l'amélioration des connaissances professionnelles de ses travailleurs par tous les moyens qu'il jugera les plus profitables, les plus efficaces et les mieux adaptés en coopération avec la commission paritaire.

Art. 38. — Tenues de travail et de protection :

L'employeur prend en charge les frais d'achat des vêtements de travail comme suit :

- 2 vêtements de travail ;
- 2 chemises ;
- 2 paires de chausures.

L'employeur met à la disposition du personnel un vestiaire pour y déposer les vêtements de travail et de protection.

Le personnel est tenu de porter les vêtements de travail et de protection pendant les heures de travail dans l'établissement.

Art. 39. — Conservation des choses nécessaires pour l'accomplissement du travail y compris les matières premières :

Le travailleur est tenu de veiller à la conservation des choses qui lui sont remises pour l'accomplissement du travail dont il est

chargé. Il doit les restituer après l'accomplissement de son travail et il répond de la perte ou de la détérioration imputable à sa faute. Cependant, lorsqu'il a reçu des choses qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de son travail, il n'en répond que comme simple dépositaire.

Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait mis en demeure de restituer les choses qui lui ont été confiées.

La perte de la chose en conséquence des vices ou de la nature d'une matière extrêmement fragile et fine est assimilée au cas fortuit s'il n'y a pas faute du travailleur. Le travailleur est responsable du vol, de la disparition des choses qu'il doit restituer à son employeur, sauf s'il prouve qu'il n'a commis aucune négligence.

Dans tous les cas où la responsabilité du travailleur est prouvée, l'employeur ne peut exiger que la restitution de la valeur de l'objet détérioré, perdu ou volé.

Art. 40. — Indemnité de décès :

En cas de décès résultant de l'exercice de fonction et conséquent à une longue maladie, il est alloué à la famille du défunt une indemnité urgente de cent cinquante dinars compte non tenu des droits qui lui sont dus au titre des décisions judiciaires et des assurances sociales.

Art. 41. — Hygiène et sécurité :

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état de protection sanitaire répondant à toutes conditions d'hygiène et de sécurité.

Il fera installer en particulier des lavabos, des douches, des W.C., des vestiaires pour les effets du personnel.

Il fera aménager un local pour permettre au personnel d'y passer la coupure entre les deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux.

Les mesures propres à assurer la sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers aux-quels sa santé peut être exposée du fait de son métier, seront arrêtées après consultation de la commission paritaire et mises en place, éventuellement par le comité obligatoire d'hygiène et de sécurité, prévu par la législation en vigueur.

La non observation des dispositions du paragraphe précédent engage la responsabilité de l'employeur. Une boîte de pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence.

La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte de pharmacie sera arrêtée par le médecin de l'établissement.

Les établissements visés à l'article 153 et suivants du code du travail doivent se conformer à la législation en vigueur en matière de médecine de travail.

Les autres établissements couverts par la présente convention peuvent se constituer en association inter-entreprise de médecine de travail pour créer un centre médical à l'échelle régionale ou locale et ce, pour permettre la visite d'embauchage ou la visite de contrôle annuel.

Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent article, les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur.

Art. 42. — Age de retraite :

L'âge de retraite est fixé conformément à la législation en vigueur, le dossier du retraite doit être prêt, trois mois avant la mise du travailleur à la retraite.

Une aide sera apportée au travailleur sous forme d'une prime égale au salaire de deux mois qui lui sera octroyée lorsque il quittera son emploi.

Art. 43. — Prime de rendement :

Une prime de rendement est attribuée annuellement à l'ensemble du personnel. Cette prime sera déterminée comme suit : assiduité : 4, rendement : 4, aptitude professionnelle : 4, attachement à l'établissement : 4 et conduite : 4. Total des notes : 20.

Tableau relatif à l'octroi de la prime de rendement

I ^{er} degré		II ^{ème} degré		III ^{ème} degré	
note attribuée	Taux de la prime	Note attribuée	Taux de la prime	Note attribuée	Taux de la prime
9	Contrepartie 7 j. effectif	13,5	contrepartie 17,5 j. effectif	17	contrepartie 28,5 j. effectif
10	contrepartie 10 j. effectif				
10,5	« 11 »	14	« 19 »	17,5	« 30 »
11	« 12 »	14,5	« 20,5 »	18	« 32,5 »
11,5	« 13 »	15	« 22 »	18,5	« 35,5 »
12	« 14 »	15,5	« 23,5 »	19	« 38 »
12,5	« 15 »	16	« 25 »	19,5	« 42 »
13	« 16 »	16,5	« 26 »	20	« 45 »

Art. 44. — Prime de déplacement en dehors du lieu du travail :

Tout agent qui se rend en mission dans une région située à plus de 60 km du lieu de travail, bénéficie d'une prime de déplacement d'un montant de deux dinars (2D.000) pour chaque repas. Lorsque le travail exigera du travailleur de passer la nuit en dehors de son domicile, la prime globale sera de dix dinars au cas où un logement ne sera pas mis à sa disposition par l'employeur.

Art. 45. — Prime de transport :

Tout travailleur bénéficie d'une prime globale de transport de dix dinars y compris la prime fixée précédemment au titre de l'année 1982.

Art. 46. — Prime de caisse :

Il est allouée à toute personne à laquelle est confiée une caisse, une prime d'encouragement fixée à dix dinars (10D,000) par mois.

Art. 47. — Installation de douches :

Des douches à eau chaude seront installées et mises à la disposition des travailleurs conformément à la législation en vigueur. Quant aux établissements qui n'ont pas encore fait installer de douches, ils accorderont, au personnel, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'ils en aient fait installer, une prime fixée à trois dinars (3D,000) par mois.

Art. 48. — Prime pour fêtes religieuses :

Il est allouée à chaque travailleur une prime à l'occasion des fêtes religieuses, qui est fixée comme suit :

- vingt dinars (20D,000) à l'occasion de l'Aïd-El-Fitr.
- quarante dinars (40D,000) à l'occasion de l'Aïd-El-Idha.

Art. 49. — Prime de panier :

Il est accordé au personnel soumis au régime de la séance unique quotidienne durant sept heures continues, une prime de panier fixée à trois cents millime (0d,300) par jour.

Art. 50. — Prime de risque :

Tous les travailleurs, à l'exception du personnel administratif, bénéficieront d'une prime de risque, fixée à deux dinars (2D,000) par mois.

Art. 51. — Prime de lait :

1) Les travailleurs des ateliers d'argenterie, bénéficient, en sus de la prime de risque, d'un litre de lait par jour ou d'une valeur équivalente, en cas de pénurie de lait.

2) Quant aux travailleurs du four, il leur sera accordé, en sus de la prime de risque, une prime fixée à quatre dinars (4D,000) par mois.

Art. 52. — Prime globale provisoire :

Lors de l'entrée en vigueur de la présente convention, une prime globale de 120D,000, sera accordée aux travailleurs n'ayant pas bénéficié d'une augmentation de salaire au titre de l'année 1983.

Art. 53. — Classement des travailleurs dans la grille des salaires :

Lors de l'entrée en vigueur de la présente convention, il sera procédé au classement de chaque travailleur dans la grille des salaires, et compte tenu de la nature de travail qu'il exerce, à l'échelon comportant un salaire égal à celui perçu effectivement par lui à cette date, et auquel, il est ajouté 10 dinars pour les agents payés au mois et 48 millimes pour les agents payés à l'heure, à défaut, il sera rangé à un échelon comportant un salaire immédiatement supérieur.

Le travailleur bénéficiera également d'un ou de plusieurs échelons supplémentaires compte tenu de son ancienneté dans l'établissement et ce comme suit :

- Un échelon s'il a une ancienneté inférieure à deux ans.
- Deux échelons s'il a une ancienneté supérieure à deux ans mais inférieure à cinq ans.
- Trois échelons s'il a une ancienneté supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans.
- Quatre échelons s'il a une ancienneté supérieure à dix ans.

Art. 54. — Avantages acquis :

En aucun cas, la présente convention ne saurait être une cause de réduction des avantages acquis avant sa mise en application.

Art. 55. — Dispositions d'application :

Toutes situations ou affaires concernant les travailleurs et non mentionnées dans la présente convention, seront traitées conformément aux prescriptions légales ou réglementaires s'y rapportant.

Art. 56. — Date d'effet de la convention :

La présente convention collective entrera en vigueur à partir du 1^{er} janvier 1984.

Tunis, le 16 juillet 1985

Pour les organisations ouvrières

Le secrétaire général de l'union nationale tunisienne du travail

Signé : M. Abdelaziz Bouraoui

Le secrétaire général de la fédération

générale de pétrochimie

Signé : M. Abdelaziz Zouari

Pour les organisations patronales

Le président de l'union tunisienne

de l'industrie du commerce et de l'artisanat

Signé : M. Ferjani Bel Hadj Ammar

Le Présidnet de la chambre syndicale

des vitriers et miroitiers

Signé : M. Hammadi Bouroubba

Annexe n° 1

Classification professionnelle

A. — Définition des fonctions des agents administratifs et techniques

Catégorie 1 : Gardien ou coursier, ou chaouch ou agent chargé de nettoyage.

— Echelle A

— Echelle B

Catégorie 2 : Contrôleur de présence de 1^{er} degré :

Agent chargé de la vérification des heures de présence grâce aux cartes et feuilles de présence et à tout autre moyen, comme il est chargé de la vérification des heures consacrées à l'exécution des ordres de service pendant les heures de présence ainsi qu'à toute autre tâche similaire. Il peut être chargé en plus de celà, de la comptabilisation des ordres de service ainsi que du redressement de tout ce qui figure sur le bulletin de paie.

Aide magasinier : Agent ayant acquis une expérience pratique ou théorique lui permettant de seconder un magasinier du 1^{er} degré

Catégorie 3 : Employé aux écritures du 1^{er} degré :

Agent ayant des aptitudes et une expérience lui permettant de s'acquitter de la responsabilité dont il est investi.

Catégorie 4 : Dactylographe du 1^{er} degré :

Agent se servant d'une manière normale d'une machine à écrire au moyen de laquelle il transcrit d'une manière satisfaisante. Il peut être chargé de la dactylographie de tableaux et de chiffres et est tenu à une présentation satisfaisante. Il peut être également chargé de la dactylographie de divers types de documents. Il doit fournir la preuve qu'il a passé 16 mois de travail effectif dans sa spécialité.

Chauffeur de tourisme : Agent chargé de la conduite de voitures légères, il veille à l'entretien et à la propreté de la voiture et est responsable des marchandises qui y est chargées.

Standardiste : Agent chargé des communications téléphoniques externes et internes ainsi que de toutes les opérations relatives au téléphone.

Catégorie 5 : Dactylographe préparateur de factures :

Agent chargé d'effectuer tous travaux de dactylographie, de préparer les factures, de calculer et d'évaluer les marchandises, de contrôler les opérations, les bons de livraison etc...

Caissier : Agent assumant l'entière responsabilité de la caisse, il encaisse et dépense les fonds sur la base de documents ou de bons de caisse présentés par son chef hiérarchique, effectue toutes les opérations normales de caisse et la comptabilité s'y rapportant.

Caissier, préparateur de factures : Agent ayant les mêmes aptitudes que le caissier et les agents dactylographes préparateurs de factures.

Aide-comptable : Agent capable d'assurer une opération de comptabilité et de commerce, de tenir les registres et les livres, et tous les autres documents de comptabilité, sous l'autorité du comptable.

Chef d'équipe : Agent de supervision assurant, d'une manière continue, la direction de plusieurs opérations, il est responsable, d'un manière générale, et sous l'autorité du chef hiérarchique, de la productivité de son équipe.

Commis employé aux écritures : Agent ayant des aptitudes et une expérience lui permettant de s'acquitter de la responsabilité dont il est investi. Son niveau d'instruction est équivalent au 1^{er} cycle de l'enseignement secondaire. Son cadre d'origine pourrait être la troisième catégorie.

Catégorie 6 : Magasier 1^{er} degré :

Même définition prévue pour le magasinier II degré avec, en plus, une responsabilité simple et l'exercice sous les ordres du magasinier III degré.

Chauffeur : Titulaire d'un permis de conduire type tourisme, et n'ayant pas d'aptitudes en matière de mécanique.

Gérant de magasin : Agent réceptionnant et conservant les marchandises, le matériel et les diverses autres marchandises : tient quotidiennement des listes spéciales, contrôle la conformité des marchandises qu'il livre avec les commandes, enregistre celle qui ont subi des avaries ou qui se perdent, enregistre le détail des marchandises livrées sur les livres du magasin ou sur les livres des stocks, s'assure de la bonne qualité des marchandises et vérifie périodiquement la conformité des divers livres et en dresse des rapports. Il est responsable de la perte, du manque et du bon état des marchandises placées sous son contrôle.

Chauffeur-convoyeur poids lourd : Agent titulaire du permis de conduire des poids lourds dont la charge dépasse 3 tonnes, conduit bien et veille à l'entretien normal de la voiture. Il est responsable des marchandises qui y sont chargées.

Mécanographe : Employé utilisé sur machine mécanographique, pouvant être chargé de suivre les comptes des clients, des banques, des fournisseurs ou la comptabilité matières suivant leur nature et leur valeur.

Agent de programmation : Agent chargé de la programmation de la production et de la coordination des situations du service et de la programmation, il veille sur l'approvisionnement de stocks, la finition des travaux et sur toutes les autres activités annexes.

Agent de supervision - chef d'atelier - chef d'usine : agent répondant aux définitions relatives aux catégories subalternes et ayant une expérience dans la profession et la conduite, avec l'obligation, pour chacun, de respecter la responsabilité des autres.

Comptable : Agent technique connaissant parfaitement toutes les opérations commerciales et les techniques financières, et sachant décomposer et regrouper ces opérations afin de connaître les prix de revient, la balance et le budget, et les provisions de trésorerie, il doit être en mesure de connaître les comptes dont il est chargé et ce d'une manière continue, il établit les budgets et est placé sous l'autorité directe ou indirecte de l'établissement.

Catégorie 7 : Aide-comptable de 1^{er} degré :

Agent employé aux écritures, spécialité dans la tenue des registres sous sa propre responsabilité et suivant les directives du comptable ou de chef comptable.

Chef de service : Agent de supervision ayant une autorité continue sur un groupe d'employés, il est responsable de leur productivité et de la bonne représentation de leurs activités et cela sous le contrôle du chef de l'établissement et sur ses directives.

Chef comptable : Agent de supervision, capable d'exécuter toutes les tâches confiées aux comptables et à ceux qui sont placés sous leur autorité, il est également capable d'interpréter et d'analyser les budgets et d'en tirer des conclusions, comme il a la

possibilité de donner des instructions aux agents placés sous son autorité.

Catégorie 8 : Conducteur de camions :

Ayant une expérience et une vaste connaissance de la mécanique.

Aide-comptable sur ordinateur du 1^{er} degré : Agent s'étant assuré une expérience effective et théorique lui permettant de seconder un comptable sur ordinateur de 2^e degré.

Catégorie 9 : Conducteur d'un moyen de transport public : ayant une connaissance satisfaisante en mécanique.

Transcripteur au moyen de papier transparent ou dessinateur d'études, débutant et pour une période de 6 mois.

Agent titulaire d'un diplôme d'une école professionnelle ou ayant des aptitudes équivalentes au diplôme, en mesure d'exécuter des dessins destinés à l'exécution ou transcription des prototypes préparés par d'autres dessinateurs, cet agent peut également avoir une autre expérience dans ce domaine.

Catégorie 10 : Aide-comptable du 2^e degré : Agent maîtrisant la technique de tenue des registres et d'exécution de toutes les opérations comptables internes en comptabilité générale et industrielle sur directives du comptable ou du chef comptable.

Agent chargé des déclarations douanières du 1^{er} degré : Agent ayant une haute expérience en matière d'opérations douanières et capable de fournir des renseignements théoriques et pratiques approfondis en ce qui concerne l'importation et l'exportation et toute la réglementation en vigueur qui s'y rapporte.

Magasinier du 2^e degré : Agent chargé d'un magasin et de la préparation de l'activité des ateliers (commande, matériel, livraison), il est responsable de la préparation des ordres aux fournisseurs, de la réception des marchandises et de l'approvisionnement des ateliers.

Catégorie 11 : Infirmier diplômé : Agent titulaire d'un diplôme d'infirmier, capable de dispenser les premiers soins au profit des sinistrés dans l'établissement.

Catégorie 12 : Agent dactylographe du 2^e degré : Agent titulaire d'un diplôme de dactylographie bilingue et de sténographie, il est tenu de taper en moyenne 60 mots à la minute, transcrit d'une manière satisfaisante, et de sortir les tableaux et les chiffres dans une bonne présentation.

Chef d'équipe (atelier) : Agent chargé de la répartition du travail et du suivi de son exécution, il est également chargé du contrôle des marchandises intérieures et extérieures, il peut également être appelé à effectuer des vérifications périodiques et de tenir le cahier de production.

Catégorie 13 : Comptable diplômé du 1^{er} degré : Agent chargé de la tenue des registres réglementaires et accessoires en comptabilité générale, il est également chargé de l'établissement des budgets de l'établissement, il peut être appelé à tenir quotidiennement les comptes de la caisse.

Agent chargé des déclarations douanières du 2^{ème} degré : Agent en mesure d'effectuer, tout seul, toutes les opérations relatives à l'exportation et à l'importation.

Catégorie 14 : Chef d'équipe (service commercial) : Agent chargé d'établir les coûts prévisionnels, de comptabiliser les ventes, de fixer les délais d'exécution et de contacter les clients, pour ce faire, il doit avoir une bonne connaissance des variétés de verre et de leur usage.

Catégorie 15 : Chef d'atelier : Même fonctions confiées au chef d'équipe à l'atelier avec possibilité de remplacer le premier chef d'atelier.

Catégorie 16 : Premier chef d'atelier : Agent capable de diriger un groupe de chefs d'équipes et ayant acquis un bon niveau dans les questions techniques, il doit avoir le niveau du brevet technique avec une expérience dans la profession, il doit être technicien polyvalent chargé de la direction matérielle et technique de tout l'atelier.

Catégorie 17 : Directeur administratif, commercial et financier : Cadre supérieur exerçant sous les ordres de la direction générale ou du chef de l'établissement, il doit avoir acquis une formation théorique et une culture générale d'un niveau équivalent à celui des programmes de l'école supérieure des sciences commerciales et de l'école nationale d'administration. En plus de cela, il doit être au courant d'une manière pratique de l'expérience provenant d'autres fonctions ou de stages à l'intérieur de l'établissement ou auprès d'établissements similaires, il est chargé de l'exécution des opérations commerciales et administratives qui lui sont assignées par la direction générale ou par le chef de l'établissement après accord avec la direction technique, il doit fournir au chef de l'établissement les renseignements et les conseils relatifs aux possibilités du marché.

Catégorie 18 : Directeur général adjoint : Cadre pouvant remplacer le directeur général en son absence, ce remplacement s'étend à tous les domaines.

Définition des fonctions des travailleurs de la transformation du verre et du miroir.

1^{er} degré : Manoeuvre : Travailleur effectuant des travaux de transport, de chargement ou de déchargement du matériel et des marchandises. Ouvrier chargé du nettoyage des locaux de l'établissement. Travailleur appelé à effectuer divers travaux manuels simple (ne) nécessitant aucune connaissance spéciale.

2^e degré : Manoeuvre spécialisé : Travailleur effectuant les mêmes travaux que celles qui sont effectués par le travailleur, avec une connaissance manuelle simple.

Exemple : Le chargement et le déchargement, le nettoyage du miroir ou son transport d'un endroit à un autre.

3^e degré : Ouvrier : Travailleur ayant une connaissance professionnelle résultant d'une première formation d'au moins trois années dans l'établissement, il aide les ouvriers spécialisés : moulage, chargement et déchargement de camions, suspension du miroir au four et son vidange, réparation du miroir détérioré.

Aide coupeur.

4^e degré : Ouvrier spécialisé : Travailleur ayant une expérience professionnelle d'une formation professionnelle et pratique d'au moins quatre années dans l'établissement.

Exemple : Polissage, décoration normale, perçage du miroir suivant modèle argenterie du miroir au moyen des instruments utilisés, polissage du verre au moyen de l'instrument d'impression, mélange et peinture du miroir, impréssion du verre au moyen de l'instrument «sirigra» dans le découpage du verre ordinaire pose du verre dans les immeubles, enlèvement des papiers de verre lourds comme 8 %, 10 %, 12 %.

5^e degré : Ouvrier d'une compétence professionnelle du 1^{er} degré : Ouvrier assurant l'exécution de travaux présentés par écrit au moyen de figures et de dessins mettant en relief les exemples qui ont été définis et ayant une connaissance de la manière dont ils doivent être exécutés. Exemple : découper de verre brut, mécanicien, électricien.

6^e degré : Ouvrier d'une compétence professionnelle du 2^e degré : ouvrier ayant les mêmes qualifications que l'ouvrier du 1^{er} degré et pouvant comprendre et résoudre les problèmes techniques.

7^e degré : Ouvrier d'une compétence professionnelle distinguée : ayant passé cinq années effectives au 6^e degré et dans le même établissement.

Grille des salaires des agents administratifs et techniques payés au mois (40 heures par semaine)

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ancienneté	0 - 1	1 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 16	16 - 18	18 - 20
Catégorie A 1	53906	56601	59296	61991	64686	67381	70076	72771	75566	78161	80856
Catégorie B 2	55986	58785	61584	64383	66766	69461	72156	75851	77546	80421	82136
2	59106	62061	65016	67971	70926	73881	76836	79791	82746	85731	88656
3	63517	66693	69869	73045	76217	79389	82577	85749	88925	92101	95277
4	68343	71760	75177	78594	82011	85428	88845	92262	95679	99096	102513
5	75581	79360	83139	86918	90697	94476	98255	102034	105813	109592	113371
6	91436	95913	100480	105047	109614	114181	118748	123315	127882	132449	137016
7	94906	99651	104396	109141	113886	118631	123376	128121	132866	137611	142356
8	102027	107128	112229	117330	122431	127532	132633	137734	142835	147936	153037
9	106187	111496	116805	122114	127423	132732	138041	143350	148659	153968	159277
10	110347	115864	121381	126898	132415	137932	143449	148966	154483	160000	165517
11	114535	120262	125989	131716	137443	143170	148897	154624	160351	166078	171905
12	121524	127600	133667	139752	145828	151904	157980	164056	170132	176208	182284
13	128356	134774	141192	147610	154028	160446	166864	173282	179700	186048	192536
14	138756	145694	152632	159570	166508	173446	180384	187322	194250	201198	208136
15	149156	156614	164072	171530	178988	186446	193904	201362	208820	216278	223736
16	160345	168362	176379	184396	192413	200430	208447	216464	224481	232498	240515
17	187801	197191	206581	215971	225361	234751	244141	253531	262921	272311	281701
18	220946	231993	243040	254087	263134	276181	287228	298275	309322	320369	331416

— Ne sont pas comprises dans la grille des salaires toutes les augmentations prévues par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et le décret n° 82-501 du 16 mars 1982.

— Il est ajouté à cette grille une augmentation de dix dinars à compter du 1^{er} janvier 1984 au profit des agents exerçant à cette date.

Grille des salaires des travailleurs payés à l'heure

Catégorie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Durée de catégorisation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ancienneté au travail	%	1/2	2/4	4/6	6/8	8/10	10/12	12/14	14/16	16/18	18/20	20/22	22/24
Employé	311	319	327	335	343	351	359	367	375	383	391	400	410
Employé spécialisé	326	334	342	350	358	366	374	382	390	398	406	414	422
Ouvrier	341	350	359	368	377	386	395	404	413	422	431	440	449
Ouvrier spécialisé	389	399	409	419	429	439	449	459	469	479	489	499	509
Ouvrier d'une aptitude professionnelle 1 ^{er} degré	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
Ouvrier d'une aptitude professionnelle 2 ^{ème} degré	451	462	473	484	495	506	517	528	539	550	561	572	583
Ouvrier d'une aptitude professionnelle supérieure	499	511	523	535	547	559	571	589	595	607	619	631	643

— Ne sont pas comprises dans la grille des salaires toutes les augmentations prévues par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et le décret n° 82-501 du 16 mars 1982.

— Il est ajouté à cette grille une augmentation de quarante huit millimes l'heure à compter du 1^{er} janvier 1984 au profit des agents exerçant à cette date.

avis et communications

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

AVIS DE VACANCE D'EMPLOIS FONCTIONNELS

L'emploi fonctionnel suivant est déclaré vacant au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Poste vacant	Etablissement	Profil du candidat
Secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.	Institut national de la recherche scientifique et technique	Il est nommé parmi : Les administrateurs conseillers ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent justifiant au moins de 4 ans d'ancienneté dans leur grade. Les secrétaires ayant exercé leur fonctions pendant 4 ans au moins.

Les candidats intéressés et répondant aux conditions sus-indiquées doivent adresser dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent avis une demande appuyée de leur curriculum-vitae établie en double exemplaire l'un au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (direction des affaires administratives et financières) et l'autre au Premier ministre (direction générale de la fonction publique).

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

AVIS DE VACANCES D'EMPLOIS FONCTIONNELS

Désignation de l'entité administrative	Nature de la fonction	Conditions réglementaires	Conditions spécifiques
Bureau du plan et de la coopération internationale	Chef du bureau du plan et de la coopération internationale	La nomination à cet emploi à lieu parmi : Les administrateurs en chef ou les ingénieurs en chef (ou grade particulier équivalent) justifiant de trois années d'ancienneté dans leur grade. Les sous-directeurs d'administration centrale ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans au mois.	Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : — avoir une bonne formation administrative. — avoir une bonne connaissance et une grande maîtrise pour étudier les questions relatives à la coopération internationale. — avoir une large expérience aussi bien dans le domaine de la coopération que dans le domaine social.

Les candidats intéressés et répondant aux conditions sus-indiquées doivent adresser dans un délai de 15 jours, à compter de la date de publication du présent avis, une demande en deux exemplaires, l'un au ministère des affaires sociales et le second au Premier ministre (direction générale de la fonction publique).

Désignation de l'entité administrative	Nombre de poste vacant	Nature de la fonction	Conditions particulières	Conditions réglementaires
Direction de l'inspection du travail	1	Chef de service des mines	Le candidat doit justifier des connaissances et d'une expérience approfondie dans le domaine social et plus particulièrement dans le droit du travail.	Ils sont nommés parmi : Les inspecteurs centraux du travail. Les inspecteurs du travail (ou les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent ayant 5 ans d'ancienneté dans ce grade.

Les candidats intéressés remplissant les conditions sus-indiquées doivent adresser dans un délai ne dépassant pas 15 jours, à compter de la date de publication du présent avis, une demande accompagnée de leur curriculum vitae en double exemplaire dont l'une doit être adressée au ministère des affaires sociales (service du personnel) et l'autre adressée au Premier ministre (direction générale de la fonction publique).

Services	Nature des fonctions	Nombre	Conditions réglementaires
Inspecteur régionale du travail à Tunis-nord	Inspecteur régional du travail	1	La nomination à cet emploi a lieu parmi les inspecteurs du travail, justifiant de cinq années d'ancienneté dans leur grade.
inspection régionale du travail à Kebili	Inspecteur régional du travail	1	
Inspection régionale du travail à Tatouine	Inspecteur régional du travail	1	

Les postulants à l'un de ces emplois et remplissant les conditions sus-visées, sont invités à présenter leur candidature en double expédition dont l'une est à adresser au ministère des affaires sociales et l'autre au Premier ministre (direction générale de la fonction publique) dans un délai de 15 jours à dater du présent avis.

Les candidatures doivent être accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces justificatives.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 31 juillet 1985

actif

Encaisse-or	3.427.997,933
Souscriptions aux organismes internationaux	7.101.675,016
Avoirs en droits de tirages spéciaux	625.684,500
Avoirs en devises	27.210.609,031
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés.....	112.222.637,553
Compte courant postal	3.999.475,863
Effets escomptés	642.432.572,181
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	22.385.577,771
Effets à l'encaissement	10.317.410,792
Intervention sur le marché monétaire	127.295.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	128.622.863,373
Immobilisations	14.547.913,613
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	162.244.357,072
Débiteurs divers	127.721.793,033
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	152.191.405,937
	1.579.346.973,668

passif

Billets et monnaies en circulation	635.449.368,219
Comptes courants des banques et des établissements financiers	42.628.111,980
Comptes du gouvernement	61.077.115,304
Allocation de droits de tirage spéciaux	17.977.575,000
Fonds national de garantie	12.127.183,633
Autres engagements à vue et à terme	163.727.741,159
Déposants d'effets à l'encaissement	10.317.410,792
Comptes de coopération économique	113.030.598,515
Provisions	20.872.385,140
Réserve spéciale	184.118.156,707
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	162.244.357,072
Créditeurs divers	179.137,663
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	146.597.832,484
	1.579.346.973,668

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MONCEF BELKHODJA